

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고		
	법 조 항	내 용			
제2장 건축물의 건축					
건축관련 입지와 규모의 사전결정	법 제10조제1항	■ 건축 관련 입지와 규모의 사전결정신청 사항 ☞ 법 제11조에 따른 건축허가 대상 건축물을 건축하려는 자는 건축허가를 신청하기 전에 허가권자에게 그 건축물의 건축에 관한 아래의 사항에 대한 사전결정을 신청할 수 있다. · 해당 대지에 건축하는 것이 이 법이나 관계 법령에서 허용되는지 여부 · 이 법 또는 관계 법령에 따른 건축기준 및 건축제한, 그 완화에 관한 사항 등을 고려하여 해당 대지에 건축 가능한 건축물의 규모 · 건축허가를 받기 위하여 신청자가 고려하여야 할 사항			
	법 제10조제6항	■ 사전결정에 따른 일괄 인·허가 내용 ☞ 사전결정 통지를 받은 경우에는 아래의 허가를 받거나 신고 또는 협의의 한 것으로 본다. · 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 개발행위허가 · 산지관리법에 따른 산지전용허가와 산지전용신고, 산지일시사용허가·신고 다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다. · 농지법에 따른 농지전용허가·신고 및 협의 · 하천법에 따른 하천점용허가			
	사전결정사항 및 효력 상실	법 제10조제9항		■ 사전결정의 효력 상실 ☞ 사전결정신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 법 제11조에 따른 건축허가를 신청하여야 하며, 이 기간에 건축허가를 신청하지 아니하면 사전결정의 효력이 상실된다.	
	교통영향평가	법 제10조제2항		■ 교통영향평가서의 검토 ☞ 사전결정을 신청하는 자는 건축위원회 심의와 도시교통정비 촉진법에 따른 교통영향평가서의 검토를 동시에 신청할 수 있다.	
	도시교통정비 촉진법 시행령 제13조의2제3항	■ 교통영향평가 대상사업의 범위 및 교통영향평가서의 제출·심의 시기 ☞ <u>도시교통정비촉진법 시행령 [별표1]</u> 발췌			
환경영향평가	법 제10조제3항	■ 환경영향평가의 대상 ☞ 환경영향평가 대상사업의 구체적인 종류, 범위 등은 대통령령으로 정한다.	본서 490쪽 참조		
환경영향평가법 제22조제2항 환경영향평가법 영 제31조제2항	■ 환경영향평가 대상사업의 구체적인 종류, 범위 및 협의 요청시기 ☞ 환경영향평가법 시행령 [별표3]				
소규모 환경영향평가	환경영향평가법 제43조제1항	■ 소규모 환경영향평가에 관한 협의 ☞ 허가권자는 사전결정이 신청된 건축물의 대지 면적이 환경영향평가법 제43조에 따른 소규모 환경영향평가 대상사업인 경우 환경부장관이나 지방환경관서의 장과 소규모 환경영향평가에 관한 협의를 하여야 한다.			
환경영향평가법 시행령 제59조	■ 소규모 환경영향평가 대상사업의 종류, 범위 및 협의요청시기 ☞ 환경영향평가법 시행령 [별표 4]				
건축허가대상 시장·군수· 구청장 허가	법 제11조제1항	■ 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하는 건축 ☞ 아래의 용도 및 규모의 건축물을 건축하거나 대수선 하려는 자는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.			
	<table><tr><th>허가권자</th><th>용도 및 규모</th></tr><tr><td>시장 · 군수 · 구청장</td><td>·바닥면적의 합계가 85㎡를 초과하여 증축·개축 또는 재축 ·다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1을 초과하는 경우로 한정 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전 지역에서 연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 건축 ·연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 대수선 ·연면적의 합계가 100㎡를 초과하는 건축물의 건축 ·건축물의 높이가 3m를 초과하여 증축하는 건축물의 건축 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제36조 제1항 제1호다목에 따른 공업지역, 같은 법 제51조 제3항에 따른 지구단위계획구역(같은 법 시행령 제48조 제10호에 따른 산업·유통 형만 해당) 및 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 산업단지에서 건축하는 2층을 초과하는 건축물로서 연면적 합계 500㎡를 초과하는 공장 ·농업이나 수산업을 경영하기 위하여 읍·면 지역에서 건축하는 연면적 200㎡를 초과하는 창고 및 연면적 400㎡를 초과하는 축사, 작물재배사(作物栽培舍), 종묘 배양시설, 화초 및 분재 등의 온실</td></tr></table>	허가권자		용도 및 규모	시장 · 군수 · 구청장
허가권자	용도 및 규모				
시장 · 군수 · 구청장	·바닥면적의 합계가 85㎡를 초과하여 증축·개축 또는 재축 ·다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1을 초과하는 경우로 한정 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전 지역에서 연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 건축 ·연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 대수선 ·연면적의 합계가 100㎡를 초과하는 건축물의 건축 ·건축물의 높이가 3m를 초과하여 증축하는 건축물의 건축 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제36조 제1항 제1호다목에 따른 공업지역, 같은 법 제51조 제3항에 따른 지구단위계획구역(같은 법 시행령 제48조 제10호에 따른 산업·유통 형만 해당) 및 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 산업단지에서 건축하는 2층을 초과하는 건축물로서 연면적 합계 500㎡를 초과하는 공장 ·농업이나 수산업을 경영하기 위하여 읍·면 지역에서 건축하는 연면적 200㎡를 초과하는 창고 및 연면적 400㎡를 초과하는 축사, 작물재배사(作物栽培舍), 종묘 배양시설, 화초 및 분재 등의 온실				

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고
	법 조 항	내 용		
건축허가대상 특별시장 또는 광역시장 허가	법 제11조제1항 영 제8조제1항	■ 특별시장 또는 광역시장 허가 대상건축물 ☞ 아래의 용도 및 규모의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.		
		허가권자	용도 및 규모 제외 대상	
		특별시장 · 광역시장	·특별시나 광역시에 건축하는 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000㎡ 이상인 건축물의 건축(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나, 연면적의 합계가 100,000㎡ 이상으로 되는 경우를 포함) ·공장 ·창고 ·지방건축위원회의 심의를 거친 건축물(특별시 또는 광역시의 건축조례로 정하는 바에 따라 해당 지방건축위원회의 심의사항으로 할 수 있는 건축물에 한정하며, 조고층건축물은 제외)	
건축허가대상 도지사 사전승인대상	법 제11조제2항 영 제8조제3항	■ 시장·군수 허가 대상건축물 중 도지사 사전승인 대상건축물 ☞ 시장·군수가 아래 표의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축을 허가하려면 미리 건축계획서와 국토교통부령(규칙 제7조제1항)으로 정하는 건축물의 용도, 규모 및 형태가 표시된 기본설계도서를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다.		
		허가권자	사전승인권자	
		시장 · 군수	도지사	
		용도 및 규모 제외 대상		
		1.층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 100,000㎡ 이상인 건축물의 건축(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 100,000㎡ 이상으로 되는 경우를 포함) ·도시환경,광역교통 등을 고려하여 해당 도의 조례로 정하는 건축물		
		2.자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층이상 또는 연면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 공동주택, 제2종 근린생활시설(일반음식점만 해당), 업무시설(일반업무시설만 해당), 숙박시설, 위락시설인 건축물 -		
		3.주거환경이나 교육환경등 주변환경을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 위락시설 및 숙박시설에 해당하는 건축물 -		
건축허가 불허	법 제11조제4항	■ 건축허가를 하지 않을 수 있는 경우 ☞ 아래 표의 어느 하나에 해당하는 경우에는 건축법이나 다른 법률에도 불구하고 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.		
		건축물	용도지역·지구 불허 사유	
		·위락시설 ·숙박시설	·전 지역 ·해당 대지에 건축하려는 건축물의 용도·규모 또는 형태가 주거환경이나 교육환경 등 주변환경을 고려할때 부적합하다고 인정되는 경우	
		모든 건축물	·국토 계획법에 따른 방재지구 ·자연재해대책법에 따른 자연재해 위험개선지구등 상습적으로 침수되거나 침수가 우려되는 대통령령으로 정하는 지역 ·건축물의 일부 공간에 거실을 설치하는 것이 부적합하다고 인정되는 경우	
건축허가 취소	법 제11조제7항	■ 건축허가의 취소 ☞ 허가권자는 법 제11조에 따른 허가를 받은 자가 아래의 어느 하나에 해당하면 허가취소 가능		
		허가 취소 사유 허가기간 연장		
		·허가를 받은 날부터 2년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우 ·정당한 사유가 있다고 인정되면 1년의 범위에서 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.		
		·산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제13조에 따라 공장의 신설·증설 또는 업종변경의 승인을 받은 공장 허가를 받은 날부터 3년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우 -		
		·법 제11조제7항제1호에 따라 기간 이내에 공사에 착수하였으나 공사의 완료가 불가능하다고 인정되는 경우 -		
		·법 제21조에 따른 착공신고 전에 경매 또는 공매 등으로 건축주가 대지의 소유권을 상실한 때부터 6개월이 지난 이후 공사의 착수가 불가능하다고 판단되는 경우 -		

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고
	법 조 항	내 용	
건축허가 신청	법 제11조제3항	■ 건축허가 등의 신청서류	
	영 제9조제1항 규칙 제6조	☞ 건축물의 건축 또는 대수선의 허가를 받으려는 자는 별지 제1호의4 서식의 건축·대수선·용도변경(변경)허가신청서에 관계 서류를 첨부하여 허가권자에게 제출하여야 한다. 다만, 방위사업법에 따른 방위산업시설의 건축 또는 대수선의 허가를 받으려는 경우에는 건축 관계 법령에 적합한지 여부에 관한 설계자의 확인으로 관계 서류를 갈음할 수 있다.	
		구 분	제출 서류
		1. 건축할 대지의 범위에 관한 서류 1의2. 건축할 대지의 소유에 관한 권리를 증명하는 서류. 다만, 다음 각 목의 경우에 다른 서류로 갈음할 수 있다. 가. 건축할 대지에 국유지 또는 공유지가 포함된 경우 나. 집합건물의 공용부분을 변경하는 경우 다. 분양을 목적으로 하는 공동주택을 건축하는 경우	가. 허가권자가 해당 토지의 관리청과 협의 하여 그 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 서류 나. 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 따른 결의가 있었음을 증명하는 서류 다. 그 대지의 소유에 관한 권리를 증명하는 서류. 다만, 법 제11조에 따라 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 건축 허가를 받아 주택법 시행령 제27조제1항에 따른 호수 또는 세대수 이상으로 건설·공급 하는 경우 대지의 소유권에 관한 사항은 주택법 제21조를 준용한다.
		1의3. 건축주가 대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우. 다만, 분양을 목적으로 하는 공동주택은 제외	1-3. 건축할 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보하였음을 증명하는 서류
		1의4. 건축주가 아래(영 제9조의2제1항 각호) 어느 하나에 해당하는 사유로 건축물을 신축·개축·재축 및 리모델링을 하기 위하여 건축물 및 해당대지의 공유자 수의 100분의 80이상 동의를 얻고 동의한 공유자의 지분 합계가 전체 지분의 100분의 80이상인 경우 ※ 영 제9조의2 제1항 각호 ① 급수·배수·오수 설비 등의 설비 또는 지붕·벽 등의 노후화로 손상으로 그 기능 유지가 곤란할 것으로 우려되는 경우 ② 건축물의 노후화로 내구성에 영향을 주는 기능적 결함이나 구조적 결함이 있는 경우 ③ 건축물이 훼손되거나 일부가 멸실되어 붕괴등 그 밖의 안전사고가 우려되는 경우 ④ 천재지변이나 그 밖의 재해로 붕괴되어 다시 신축하거나 재축하려는 경우	1의4. 가. 건축물 및 해당 대지의 공유자 수의 100분의80 이상의 서면동의서 : 공유자가 지장(指章)을 날인하고 자필로 서명하는 서면동의의 방법으로 하며, 주민등록증, 여권 등 신원을 확인할수 있는 신분증명서 사본을 첨부해야 한다. 다만, 공유자가 해외에 장기체류하거나 법인인 경우등 불가 피한 사유가 있다고 허가권자가 인정하는 경우에는 공유자가 인감도장을 날인하거나 서명한 서면동의서에 해당 인감증명서나 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제2조 제3호의 본인서명사실확인서 또는 같은 법 제7조제7항에 따른 전자본인서명확인서의 발급증을 첨부하는 방법으로 할 수 있다. 나. 가목에 따라 동의한 공유자의 지분 합계가 전체 지분의 100분의 80 이상임을 증명하는 서류 다. 표 좌측 영 제9조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당함을 증명하는 서류 라. 해당 건축물의 개요
		1의5. 법 제10조에 따라 건축에 관한 입지 및 규모의 사전결정서를 받은 경우	1의5. 규칙 제5조에 따른 사전결정서
		2. 별표 2의 설계도서	2. 법 제10조에 따른 사전결정을 받은 경우 건축 계획서 및 배치도를 제외하며, 법 제23조제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 경우에는 건축계획서 및 배치도만 해당
		3. 법 제11조제5항 각 호에 따른 허가 등을 받거나 신고를 하기 위해 해당법령에서 제출 하도록 의무화하고 있는 신청서 및 구비서류	3. 해당 사항이 있는 경우로 한정
		4. 별지 제27호의12서식인 결합건축협정서	4. 해당 사항이 있는 경우로 한정
		5. 별표 2의 설계도서중 구조도 및 구조계산서	5. 건축물 착공신고 전까지 제출할 수 있다.
		※ 시행 규칙 [별표 2] 참조	

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고														
	법 조 항	내 용															
건축허가 의제처리	법 제11조 제5항 및 제6항	■ 건축허가 시 의제 처리사항 ☞ 허가권자는 아래의 어느 하나에 해당하는 사항이 다른 행정기관의 권한에 속하면 그 행정기관의 장과 미리 협의하여야 하며, ☞ 협의 요청을 받은 관계행정기관의 장은 요청을 받은 날부터 15일 이내에 의견을 제출하여야 하고, ☞ 이 경우 관계행정기관의 장은 건축법 제11조제8항에 따른 처리기준이 아닌 사유를 이유로 협의를 거부할 수 없으며, ☞ 협의요청을 받은날부터 15일 이내에 의견을 제출하지 아니하면 협의가 이루어진 것으로 봄. 1. 제20조제3항에 따른 공사용 가설건축물의 축조신고 2. 제83조에 따른 공작물의 축조신고 3. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가 4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조 제5항에 따른 시행자의 지정과 같은 법 제88조 제2항에 따른 실시계획의 인가 5. 「산지관리법」 제14조와 제15조에 따른 산지전용허가와 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고. 다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다. 6. 「사도법」 제4조에 따른 사도(私道)개설허가 7. 「농지법」 제34조, 제35조 및 제43조에 따른 농지전용허가·신고 및 협의 8. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제52조 제1항에 따른 도로와 다른 시설의 연결 허가 9. 「도로법」 제61조에 따른 도로의 점용 허가 10. 「하천법」 제33조에 따른 하천점용 등의 허가 11. 「하수도법」 제27조에 따른 배수설비(配水設備)의 설치신고 12. 「하수도법」 제34조 제2항에 따른 개인하수처리시설의 설치신고 13. 「수도법」 제38조에 따라 수도사업자가 지방자치단체인 경우 그 지방자치단체가 정한 조례에 따른 상수도 공급신청 14. 「전기안전관리법」 제8조에 따른 자가용전기설비 공사계획의 인가 또는 신고 15. 「물환경보전법」 제33조에 따른 수질오염물질 배출시설 설치의 허가나 신고 16. 「대기환경보전법」 제23조에 따른 대기오염물질 배출시설설치의 허가나 신고 17. 「소음·진동관리법」 제8조에 따른 소음·진동 배출시설 설치의 허가나 신고 18. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제11조에 따른 배출시설 설치허가나 신고 19. 「자연공원법」 제23조에 따른 행위허가 20. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제24조에 따른 도시공원의 점용허가 21. 「토양환경보전법」 제12조에 따른 특정토양오염관리대상시설의 신고 22. 「수산자원관리법」 제52조 제2항에 따른 행위의 허가 23. 「초지법」 제23조에 따른 초지전용의 허가 및 신고 ※ 공장 건축물의 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의2와 제14조에 따라 관련 법률의 인·허가															
건축관계자 변경	규칙 제11조	■ 건축 관계자 변경 ☞ 법 제11조 및 제14조에 따라 건축 또는 대수선에 관한 허가를 받거나 신고를 한 건축주가 건축관계자(건축주, 설계자, 공사시공자 또는 공사감리자)를 변경한 때에는 건축관계자변경 신고서에 아래 기준에 따라 허가권자에게 제출(전자문서에 의한 제출을 포함) 하여야 한다. <table><tr><th>변경 대상</th><th>구 분</th><th>변경신고 기준</th></tr><tr><td rowspan="4">·건축주</td><td>변경사유</td><td>·허가를 받거나 신고를 한 건축주가 허가 또는 신고 대상 건축물을 양도한 경우 ·허가를 받거나 신고를 한 건축주가 사망한 경우 ·허가를 받거나 신고를 한 법인이 다른 법인과 합병을 한 경우</td></tr><tr><td>제출서류</td><td>·변경 전 건축주의 명의변경동의서 또는 권리관계의 변경 사실을 증명할 수 있는 서류</td></tr><tr><td>제 출 자</td><td>·양수인·상속인 또는 합병 후 존속하거나 합병에 의하여 설립되는 법인</td></tr><tr><td>신고시기</td><td>·그 사실이 발생한 날부터 7일 이내</td></tr><tr><td>·설계자 ·공사시공자 ·공사감리자</td><td>신고시기</td><td>·그 변경한 날부터 7일 이내 제출</td></tr></table>	변경 대상	구 분	변경신고 기준	·건축주	변경사유	·허가를 받거나 신고를 한 건축주가 허가 또는 신고 대상 건축물을 양도한 경우 ·허가를 받거나 신고를 한 건축주가 사망한 경우 ·허가를 받거나 신고를 한 법인이 다른 법인과 합병을 한 경우	제출서류	·변경 전 건축주의 명의변경동의서 또는 권리관계의 변경 사실을 증명할 수 있는 서류	제 출 자	·양수인·상속인 또는 합병 후 존속하거나 합병에 의하여 설립되는 법인	신고시기	·그 사실이 발생한 날부터 7일 이내	·설계자 ·공사시공자 ·공사감리자	신고시기	·그 변경한 날부터 7일 이내 제출
변경 대상	구 분	변경신고 기준															
·건축주	변경사유	·허가를 받거나 신고를 한 건축주가 허가 또는 신고 대상 건축물을 양도한 경우 ·허가를 받거나 신고를 한 건축주가 사망한 경우 ·허가를 받거나 신고를 한 법인이 다른 법인과 합병을 한 경우															
	제출서류	·변경 전 건축주의 명의변경동의서 또는 권리관계의 변경 사실을 증명할 수 있는 서류															
	제 출 자	·양수인·상속인 또는 합병 후 존속하거나 합병에 의하여 설립되는 법인															
	신고시기	·그 사실이 발생한 날부터 7일 이내															
·설계자 ·공사시공자 ·공사감리자	신고시기	·그 변경한 날부터 7일 이내 제출															

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고
	법 조 항	내 용	
대지 소유권 확보의무면제	법 제11조제11항	■ 건축주의 대지 소유권 확보의무 제외	
		☞ 법 제11조제1항에 따라 건축허가를 받으려는 자는 해당 대지의 소유권을 확보하여야 한다. 다만, 아래의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고																		
	법 조 항	내 용																			
안전관리 예치금	법 제13조제2항 영 제10조의2	■ 안전관리예치금 예치 【<u>최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요</u>】 ☞ 허가권자는 아래의 건축물에 대하여는 법 제21조에 따른 착공신고를 하는 건축주에게 장기간 건축물의 공사현장이 방치되는 것에 대비하여 미리 미관 개선과 안전 관리에 필요한 비용인 예치금(보증서 포함)을 아래의 기준에 따라 예치하게 할 수 있다. <table><tr><th>구 분</th><th>예치 기준</th><th>제외 대상</th></tr><tr><td>·예치 대상</td><td>·연면적이 1,000㎡ 이상인 건축물로서, 해당 지방자치단체의 <u>조례로 정하는 건축물</u></td><td>·주택도시보증법에 따른 주택도시보증공사가 분양 보증을 한 건축물 ·건축물의 분양에 관한 법률 제4조에 따른 분양보증이나 신탁계약을 체결한 건축물</td></tr><tr><td>·예치 의무자</td><td>·건축주</td><td>·한국토지주택공사법에 따른 한국토지주택 공사 또는 지방공기업법에 따라 건축사업을 수행하기 위하여 설립된 지방공사</td></tr><tr><td>·예치 시기</td><td colspan="2">·건축법 제21조에 따른 착공신고 시</td></tr><tr><td>·예치 금액</td><td colspan="2">·건축공사비의 1%의 범위(아래 보증서 포함) -보험업법에 따른 보험회사가 발행한 보증보험증권 -은행법에 따른 은행이 발행한 지급보증서 -건설산업기본법에 따른 공제조합이 발행한 채무액 등의 지급을 보증하는 보증서 -자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제192조 제2항에 따른 상장증권 -주택도시보증법 제16조에 따른 주택도시보증공사가 발행하는 보증서</td></tr><tr><td>·예치금 산정·예치방법,반환</td><td colspan="2">·해당 <u>지방자치단체의 조례</u>로 정한다.</td></tr></table>	구 분	예치 기준	제외 대상	·예치 대상	·연면적이 1,000㎡ 이상인 건축물로서, 해당 지방자치단체의 <u>조례로 정하는 건축물</u>	·주택도시보증법에 따른 주택도시보증공사가 분양 보증을 한 건축물 ·건축물의 분양에 관한 법률 제4조에 따른 분양보증이나 신탁계약을 체결한 건축물	·예치 의무자	·건축주	·한국토지주택공사법에 따른 한국토지주택 공사 또는 지방공기업법에 따라 건축사업을 수행하기 위하여 설립된 지방공사	·예치 시기	·건축법 제21조에 따른 착공신고 시		·예치 금액	·건축공사비의 1%의 범위(아래 보증서 포함) -보험업법에 따른 보험회사가 발행한 보증보험증권 -은행법에 따른 은행이 발행한 지급보증서 -건설산업기본법에 따른 공제조합이 발행한 채무액 등의 지급을 보증하는 보증서 -자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제192조 제2항에 따른 상장증권 -주택도시보증법 제16조에 따른 주택도시보증공사가 발행하는 보증서		·예치금 산정·예치방법,반환	·해당 <u>지방자치단체의 조례</u> 로 정한다.		
	구 분	예치 기준	제외 대상																		
·예치 대상	·연면적이 1,000㎡ 이상인 건축물로서, 해당 지방자치단체의 <u>조례로 정하는 건축물</u>	·주택도시보증법에 따른 주택도시보증공사가 분양 보증을 한 건축물 ·건축물의 분양에 관한 법률 제4조에 따른 분양보증이나 신탁계약을 체결한 건축물																			
·예치 의무자	·건축주	·한국토지주택공사법에 따른 한국토지주택 공사 또는 지방공기업법에 따라 건축사업을 수행하기 위하여 설립된 지방공사																			
·예치 시기	·건축법 제21조에 따른 착공신고 시																				
·예치 금액	·건축공사비의 1%의 범위(아래 보증서 포함) -보험업법에 따른 보험회사가 발행한 보증보험증권 -은행법에 따른 은행이 발행한 지급보증서 -건설산업기본법에 따른 공제조합이 발행한 채무액 등의 지급을 보증하는 보증서 -자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제192조 제2항에 따른 상장증권 -주택도시보증법 제16조에 따른 주택도시보증공사가 발행하는 보증서																				
·예치금 산정·예치방법,반환	·해당 <u>지방자치단체의 조례</u> 로 정한다.																				
	법 제13조제5항 영 제10조의2 제3항	■ 안전관리예치금 사용 ☞ 허가권자는 공사현장이 방치되어 도시미관을 저해하고 안전을 위해한다고 판단되면 건축허가를 받은 자에게 건축물 공사현장의 미관과 안전관리를 위한 아래 각 호의 개선을 명할 수 있다. 1. 안전울타리 설치 등 안전조치 2. 공사재개 또는 해체 등 정비 ☞ 허가권자는 착공신고 이후 건축 중에 공사가 중단된 건축물로서 공사 중단 기간이 2년을 경과한 경우로 공사현장의 안전관리를 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정하는 경우에는 건축주에게 서면으로 알린 후 안전관리예치금을 사용하여 공사현장의 미관과 안전관리 개선을 위한 아래 각 호의 조치를 할 수 있다. 1. 공사현장 안전울타리의 설치 2. 대지 및 건축물의 붕괴 방지 조치 3. 공사현장의 미관 개선을 위한 조경 또는 시설물 등의 설치 4. 그 밖에 공사현장의 미관 개선 또는 대지 및 건축물에 대한 안전관리 개선 조치가 필요하여 <u>건축조례로 정하는 사항</u>																			
안전영향평가	법 제13조의2 영 제10조의3	■ 건축물 안전영향평가 기준 ☞ 허가권자는 아래 건축물에 대하여 법 제11조에 따른 건축허가를 하기 전에 건축물의 구조 안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 건축물 안전영향평가를 안전영향 평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다. <table><tr><th>구 분</th><th>평가 기준</th></tr><tr><td>·평가 대상 건축물</td><td>·초고층 건축물 ·<u>연면적이 100,000㎡ 이상인 건축물</u> 【<u>연면적의 합계가 아님</u>】 ·16층 이상인 건축물</td></tr><tr><td>·평가 내용</td><td>·건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등</td></tr><tr><td>·평가 의뢰자</td><td>·건축허가권자</td></tr><tr><td>·평가의뢰 제출서류 규칙 [별표 3] 참조</td><td>·건축계획서 및 기본설계도서 - 건축계획서 : 설계설명서, 구조계획서, 지질조사서, 시방서 - 기본설계도서 : 투시도 또는 투시도 사진, 평면도, 2면 이상의 입면도, 2면 이상의 단면도, 내외 마감표, 주차평면도 - 설비 : 건축설비도, 소방설비도, 상하수도 계통도 ·인접 대지에 설치된 상수도·하수도 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 지하시설물의 현황도 ·그 밖에 국토교통부장관이 정하여 고시하는 자료</td></tr></table>	구 분	평가 기준	·평가 대상 건축물	·초고층 건축물 · <u>연면적이 100,000㎡ 이상인 건축물</u> 【 <u>연면적의 합계가 아님</u> 】 ·16층 이상인 건축물	·평가 내용	·건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등	·평가 의뢰자	·건축허가권자	·평가의뢰 제출서류 규칙 [별표 3] 참조	·건축계획서 및 기본설계도서 - 건축계획서 : 설계설명서, 구조계획서, 지질조사서, 시방서 - 기본설계도서 : 투시도 또는 투시도 사진, 평면도, 2면 이상의 입면도, 2면 이상의 단면도, 내외 마감표, 주차평면도 - 설비 : 건축설비도, 소방설비도, 상하수도 계통도 ·인접 대지에 설치된 상수도·하수도 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 지하시설물의 현황도 ·그 밖에 국토교통부장관이 정하여 고시하는 자료									
구 분	평가 기준																				
·평가 대상 건축물	·초고층 건축물 · <u>연면적이 100,000㎡ 이상인 건축물</u> 【 <u>연면적의 합계가 아님</u> 】 ·16층 이상인 건축물																				
·평가 내용	·건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등																				
·평가 의뢰자	·건축허가권자																				
·평가의뢰 제출서류 규칙 [별표 3] 참조	·건축계획서 및 기본설계도서 - 건축계획서 : 설계설명서, 구조계획서, 지질조사서, 시방서 - 기본설계도서 : 투시도 또는 투시도 사진, 평면도, 2면 이상의 입면도, 2면 이상의 단면도, 내외 마감표, 주차평면도 - 설비 : 건축설비도, 소방설비도, 상하수도 계통도 ·인접 대지에 설치된 상수도·하수도 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 지하시설물의 현황도 ·그 밖에 국토교통부장관이 정하여 고시하는 자료																				

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고	
	법 조 항	내 용		
안전영향평가 제출도서	법 제13조의2 영 제10조의3 규칙 [별표3]	■ 대형건축물의 건축허가 사전승인신청 및 건축물 안전영향평가 의뢰 시 제출도서의 종류 ☞ 건축법 시행규칙 [별표 3]		
		대형건축물의 건축허가 사전승인신청 및 건축물 안전영향평가 의뢰시 제출도서의 종류 (제7조제1항제1호 및 제9조의2제1항 관련)		
		1. 건축계획서		
		분 야	도서종류	표시하여야 할 사항
		건 축	설계설명서	○공사개요 위치·대지면적·공사기간·공사금액 등 ○사전조사사항 지반고·기후·동결심도·수용인원·상하수와 주변지역을 포함한 지질 및 지형, 인구, 교통, 지역, 지구, 토지이용현황, 시설물현황 등 ○건축계획 배치·평면·입면계획·동선계획·개략조경계획·주차계획 및 교통처리 계획 등 ○시공방법 ○개략공정계획 ○주요설비계획 ○주요자재 사용계획 ○기타 필요한 사항
			구조계획서	○설계근거기준 ○구조재료의 성질 및 특성 ○하중조건분석 적용 ○구조의 형식선정계획 ○각부 구조계획 ○건축구조성능(단열·내화·차음·진동장애 등) ○구조안전검토
			지질조사서	○토질개황 ○각종 토질시험내용 ○지내력 산출근거 ○지하수위면 ○기초에 대한 의견
			시방서	○시방내용 (국토교통부장관이 작성한 표준시방서에 없는 공법인 경우에 한한다)
		2. 기본설계도서		
		분 야	도서종류	표시하여야 할 사항
건 축	투시도 또는 투시도 사진	색채사용		
	평면도 (주요층, 기준층)	1. 각실의 용도 및 면적 2. 기둥·벽·창문 등의 위치 3. 방화구획 및 방화문의 위치 4. 복도·직통계단·피난계단 또는 특별 피난계단의 위치 및 치수 5. 비상용승강기·승용승강기의 위치 및 치수 6. 가설건축물의 규모		
	2면 이상의 입면도	1. 축척 2. 외벽의 마감재료		
	2면 이상의 단면도	1. 축척 2. 건축물의 높이, 각층의 높이 및 반자높이		
	내외 마감표	·벽 및 반자의 마감재의 종류		
	주차장 평면도	1. 축척 및 방위 2. 주차장면적 3. 도로·통로 및 출입구의 위치		
	설 비	건축설비도	1. 비상용승강기·승용승강기·에스컬레이터·난방설비·환기설비 기타 건축설비의 설비계획 2. 비상조명장치·통신설비 기타 전기설비 설치계획	
소방설비도		·옥내소화전설비·스프링클러설비·각종 소화설비·옥외소화전설비·동력 소방펌프설비·자동화재탐지설비·전기화재경보기·화재속보설비와 유도등 기타 유도표시소화용수의 위치 및 수량배연설비·연결살수설비·비상콘센트설비의 설치계획		
소방설비도		상·하수도의 연결 관계, 수조의 위치, 급·배수 등		

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고													
	법 조 항	내 용														
건축신고 대상	법 제14조제1항 영 제11조	■ 건축신고 대상 ☞ 신고(허가)권자 : 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장 ☞ 법 제11조에 해당하는 허가 대상 건축물이라 하더라도 아래의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 허가권자에게 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다. <table><tr><th>건축물 규모</th><th>건축행위</th></tr><tr><td>·바닥면적의 합계가 85㎡ 이내</td><td rowspan="2">증축·개축 ·재축</td></tr><tr><td>·3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정</td></tr><tr><td>·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전 지역에서 연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만</td><td rowspan="2">신축·증축 ·개축·재축·이전</td></tr><tr><td>※ 제외 - 지구단위계획구역 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제37조에 따라 지정된 방제지구 - 급경사지 재해예방에 관한 법률 제6조에 따라 지정된 붕괴위험지역</td></tr><tr><td>·연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만</td><td rowspan="2">대수선</td></tr><tr><td>·주요구조부의 해체가 없는 대수선 - 내력벽의 면적을 30㎡ 이상 수선하는 것 - 기둥을 세 개 이상 수선하는 것 - 보를 세 개 이상 수선하는 것 - 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것 - 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것 - 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것</td></tr><tr><td>소규모 건축물</td><td rowspan="2">신축·증축 ·개축·재축·이전</td></tr><tr><td>·연면적의 합계가 100㎡ 이하인 건축물의 건축 ·건축물의 높이를 3미터 이하의 범위에서 증축하는 건축물 ·법 제23조 제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물로서 그 용도 및 규모가 주위환경이나 미관에 지장이 없다고 인정하여 <u>건축조례로 정하는 건축물</u>【<u>최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인</u>】 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 공업지역, 지구단위계획구역(같은 법 시행령 제48조제10호에 따른 산업·유통형만 해당) 및 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 산업단지에서 건축하는 2층 이하인 건축물로서 연면적 합계 500㎡ 이하인 공장(별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 등 물품의 제조·가공을 위한 시설을 포함) ·농업이나 수산업을 경영하기 위하여 읍·면지역(특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수가 지역계획 또는 도시·군계획에 지장이 있다고 지정·공고한 구역은 제외)에서 건축하는 연면적 200㎡이하의 창고 및 연면적 400㎡ 이하의 축사, 작물재배사, 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실</td></tr></table>	건축물 규모	건축행위	·바닥면적의 합계가 85㎡ 이내	증축·개축 ·재축	·3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정	·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전 지역에서 연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만	신축·증축 ·개축·재축·이전	※ 제외 - 지구단위계획구역 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제37조에 따라 지정된 방제지구 - 급경사지 재해예방에 관한 법률 제6조에 따라 지정된 붕괴위험지역	·연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만	대수선	·주요구조부의 해체가 없는 대수선 - 내력벽의 면적을 30㎡ 이상 수선하는 것 - 기둥을 세 개 이상 수선하는 것 - 보를 세 개 이상 수선하는 것 - 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것 - 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것 - 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것	소규모 건축물	신축·증축 ·개축·재축·이전	·연면적의 합계가 100㎡ 이하인 건축물의 건축 ·건축물의 높이를 3미터 이하의 범위에서 증축하는 건축물 ·법 제23조 제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물로서 그 용도 및 규모가 주위환경이나 미관에 지장이 없다고 인정하여 <u>건축조례로 정하는 건축물</u> 【 <u>최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인</u> 】 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 공업지역, 지구단위계획구역(같은 법 시행령 제48조제10호에 따른 산업·유통형만 해당) 및 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 산업단지에서 건축하는 2층 이하인 건축물로서 연면적 합계 500㎡ 이하인 공장(별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 등 물품의 제조·가공을 위한 시설을 포함) ·농업이나 수산업을 경영하기 위하여 읍·면지역(특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수가 지역계획 또는 도시·군계획에 지장이 있다고 지정·공고한 구역은 제외)에서 건축하는 연면적 200㎡이하의 창고 및 연면적 400㎡ 이하의 축사, 작물재배사, 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실
		건축물 규모	건축행위													
·바닥면적의 합계가 85㎡ 이내	증축·개축 ·재축															
·3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1 이내인 경우로 한정																
·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전 지역에서 연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만	신축·증축 ·개축·재축·이전															
※ 제외 - 지구단위계획구역 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제37조에 따라 지정된 방제지구 - 급경사지 재해예방에 관한 법률 제6조에 따라 지정된 붕괴위험지역																
·연면적이 200㎡ 미만이고 3층 미만	대수선															
·주요구조부의 해체가 없는 대수선 - 내력벽의 면적을 30㎡ 이상 수선하는 것 - 기둥을 세 개 이상 수선하는 것 - 보를 세 개 이상 수선하는 것 - 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것 - 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것 - 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것																
소규모 건축물	신축·증축 ·개축·재축·이전															
·연면적의 합계가 100㎡ 이하인 건축물의 건축 ·건축물의 높이를 3미터 이하의 범위에서 증축하는 건축물 ·법 제23조 제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 건축물로서 그 용도 및 규모가 주위환경이나 미관에 지장이 없다고 인정하여 <u>건축조례로 정하는 건축물</u> 【 <u>최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인</u> 】 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 공업지역, 지구단위계획구역(같은 법 시행령 제48조제10호에 따른 산업·유통형만 해당) 및 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 산업단지에서 건축하는 2층 이하인 건축물로서 연면적 합계 500㎡ 이하인 공장(별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 등 물품의 제조·가공을 위한 시설을 포함) ·농업이나 수산업을 경영하기 위하여 읍·면지역(특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수가 지역계획 또는 도시·군계획에 지장이 있다고 지정·공고한 구역은 제외)에서 건축하는 연면적 200㎡이하의 창고 및 연면적 400㎡ 이하의 축사, 작물재배사, 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실																
건축 신고 제출 도서	법 제14조제1항 규칙 제12조	■ 건축신고 시 제출도서 ☞ 법 제14조 제1항 및 제16조 제1항에 따라 건축물의 건축·대수선 또는 설계변경의 신고를 하려는 자는 건축·대수선·용도변경(변경)신고서에 아래의 서류를 첨부하여 신고권자에게 제출(전자문서로 제출하는 것을 포함)해야 한다. <table><tr><th>구 비 서 류</th><th>구분에 따른 도서</th></tr><tr><td>·배치도·평면도(층별로 작성된 것만 해당)·입면도 및 단면도 다만, 우측 표의 경우에는 각각의 구분에 따른 도서</td><td>·연면적의 합계가 100㎡를 초과하는 영 별표 1 제1호의 단독주택을 건축하는 경우: 건축계획서·배치도·평면도·입면도·단면도 및 구조도(구조내력상 주요한 부분의 평면 및 단면을 표시한 것만 해당) ·법 제23조 제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 경우 : 건축계획서 및 배치도 ·법 제10조에 따른 사전결정을 받은 경우 : 평면도</td></tr><tr><td>·법 제11조제5항각호에 따른 허가 등을 받거나 신고를 하기 위하여 해당법령에서 제출하도록 의무화 하고 있는 신청서 및 구비서류</td><td>·해당 사항이 있는 경우로 한정</td></tr><tr><td>·건축할 대지의 범위에 관한 서류</td><td></td></tr><tr><td>·건축할 대지의 소유 또는 사용에 관한 권리를 증명하는 서류</td><td>·건축할 대지에 포함된 국·공유지에 대해서는 허가권자가 해당 토지의 관리청과 협의하여 그 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 서류로 그 토지의 소유에 관한 권리를 증명하는 서류를 갈음할 수 있으며, 집합건물의 공용부분을 변경하는 경우 집합 건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제15조 제1항에 따른 결의가 있었음을 증명하는 서류로 갈음</td></tr><tr><td>·법 제48조에 따라 구조안전을 확인해야 하는 건축·대수선의 경우 : 구조도 및 구조계산서</td><td>·건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 따른 소규모 건축물로서 <u>국토교통부장관이 고시</u>하는 소규모건축구조기준에 따라 설계한 경우에는 구조도만 해당</td></tr></table> ※ 시행 규칙 [별표 2] 참조	구 비 서 류	구분에 따른 도서	·배치도·평면도(층별로 작성된 것만 해당)·입면도 및 단면도 다만, 우측 표의 경우에는 각각의 구분에 따른 도서	·연면적의 합계가 100㎡를 초과하는 영 별표 1 제1호의 단독주택을 건축하는 경우: 건축계획서·배치도·평면도·입면도·단면도 및 구조도(구조내력상 주요한 부분의 평면 및 단면을 표시한 것만 해당) ·법 제23조 제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 경우 : 건축계획서 및 배치도 ·법 제10조에 따른 사전결정을 받은 경우 : 평면도	·법 제11조제5항각호에 따른 허가 등을 받거나 신고를 하기 위하여 해당법령에서 제출하도록 의무화 하고 있는 신청서 및 구비서류	·해당 사항이 있는 경우로 한정	·건축할 대지의 범위에 관한 서류		·건축할 대지의 소유 또는 사용에 관한 권리를 증명하는 서류	·건축할 대지에 포함된 국·공유지에 대해서는 허가권자가 해당 토지의 관리청과 협의하여 그 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 서류로 그 토지의 소유에 관한 권리를 증명하는 서류를 갈음할 수 있으며, 집합건물의 공용부분을 변경하는 경우 집합 건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제15조 제1항에 따른 결의가 있었음을 증명하는 서류로 갈음	·법 제48조에 따라 구조안전을 확인해야 하는 건축·대수선의 경우 : 구조도 및 구조계산서	·건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 따른 소규모 건축물로서 <u>국토교통부장관이 고시</u> 하는 소규모건축구조기준에 따라 설계한 경우에는 구조도만 해당		
구 비 서 류	구분에 따른 도서															
·배치도·평면도(층별로 작성된 것만 해당)·입면도 및 단면도 다만, 우측 표의 경우에는 각각의 구분에 따른 도서	·연면적의 합계가 100㎡를 초과하는 영 별표 1 제1호의 단독주택을 건축하는 경우: 건축계획서·배치도·평면도·입면도·단면도 및 구조도(구조내력상 주요한 부분의 평면 및 단면을 표시한 것만 해당) ·법 제23조 제4항에 따른 표준설계도서에 따라 건축하는 경우 : 건축계획서 및 배치도 ·법 제10조에 따른 사전결정을 받은 경우 : 평면도															
·법 제11조제5항각호에 따른 허가 등을 받거나 신고를 하기 위하여 해당법령에서 제출하도록 의무화 하고 있는 신청서 및 구비서류	·해당 사항이 있는 경우로 한정															
·건축할 대지의 범위에 관한 서류																
·건축할 대지의 소유 또는 사용에 관한 권리를 증명하는 서류	·건축할 대지에 포함된 국·공유지에 대해서는 허가권자가 해당 토지의 관리청과 협의하여 그 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 서류로 그 토지의 소유에 관한 권리를 증명하는 서류를 갈음할 수 있으며, 집합건물의 공용부분을 변경하는 경우 집합 건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제15조 제1항에 따른 결의가 있었음을 증명하는 서류로 갈음															
·법 제48조에 따라 구조안전을 확인해야 하는 건축·대수선의 경우 : 구조도 및 구조계산서	·건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 따른 소규모 건축물로서 <u>국토교통부장관이 고시</u> 하는 소규모건축구조기준에 따라 설계한 경우에는 구조도만 해당															

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고											
	법 조 항	내 용												
건축 신고 준용 규정	법 제14조제2항	■ 건축허가 규정 준용 ☞ 법 제14조에 의한 건축신고에 관하여는 법 제11조 제5항 및 제6항, 영 제9조 제1항을 준용 · 법 제11조 제5항 : 건축허가를 받으면 관련 법률의 인·허가 등이나 허가 등을 받은 것으로 본다. 【의제 처리】 · 법 제11조 제6항 : 허가권자는 제5항 각호(의제 처리)의 어느 하나에 해당하는 사항이 다른 행정기관의 권한에 속하면 그 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다. · 영 제9조 제1항 : 건축허가 등의 신청												
건축 신고 효력 상실	법 제14조제5항	■ 건축신고 효력의 상실 ☞ 법 제14조에 따른 건축신고를 받은 자가 아래의 어느 하나에 해당하면 신고효력이 자동 상실 <table><tr><th>신고효력 상실 사유</th><th>허가기간 연장</th></tr><tr><td>· 신고를 한 자가 신고일로부터 1년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우</td><td>· 허가권자가 정당한 사유가 있다고 인정되면 1년의 범위에서 공사의 착수기간을 연장 가능</td></tr></table>	신고효력 상실 사유	허가기간 연장	· 신고를 한 자가 신고일로부터 1년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우	· 허가권자가 정당한 사유가 있다고 인정되면 1년의 범위에서 공사의 착수기간을 연장 가능								
신고효력 상실 사유	허가기간 연장													
· 신고를 한 자가 신고일로부터 1년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우	· 허가권자가 정당한 사유가 있다고 인정되면 1년의 범위에서 공사의 착수기간을 연장 가능													
허가와 신고사항 변경	법 제16조제1항 영 제12조제1항	■ 허가·신고사항 변경 시 제허가 또는 재신고 대상 ☞ 건축주가 법 제11조나 법 제14조에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려면 변경하기 전에 허가권자의 허가를 받거나 허가권자에게 신고하여야 한다. <table><tr><th>변경 내용</th><th>허가 및 신고</th><th>제외 사항</th></tr><tr><td>1. 바닥면적의 합계가 85㎡를 초과하는 부분에 대한 신축·증축·개축에 해당하는 변경인 경우</td><td>· 허가를 받고, 그 밖의 경우에는 신고할 것</td><td rowspan="3">· 신축·증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경에 해당하지 아니하는 변경</td></tr><tr><td>2. 법 제14조 제1항 제2호 또는 제5호에 따라 신고로써 허가를 갈음하는 건축물에 대하여는 변경 후 건축물의 연면적을 각각 신고로써 허가를 갈음할 수 있는 규모에서 변경하는 경우</td><td>· 좌측 변경 내용 제1호에도 불구하고 신고할 것</td></tr><tr><td>3. 건축주·설계자·공사시공자 또는 공사감리자(건축관계자)를 변경하는 경우</td><td>· 신고할 것</td></tr></table>	변경 내용	허가 및 신고	제외 사항	1. 바닥면적의 합계가 85㎡를 초과하는 부분에 대한 신축·증축·개축에 해당하는 변경인 경우	· 허가를 받고, 그 밖의 경우에는 신고할 것	· 신축·증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경에 해당하지 아니하는 변경	2. 법 제14조 제1항 제2호 또는 제5호에 따라 신고로써 허가를 갈음하는 건축물에 대하여는 변경 후 건축물의 연면적을 각각 신고로써 허가를 갈음할 수 있는 규모에서 변경하는 경우	· 좌측 변경 내용 제1호에도 불구하고 신고할 것	3. 건축주·설계자·공사시공자 또는 공사감리자(건축관계자)를 변경하는 경우	· 신고할 것		
변경 내용	허가 및 신고	제외 사항												
1. 바닥면적의 합계가 85㎡를 초과하는 부분에 대한 신축·증축·개축에 해당하는 변경인 경우	· 허가를 받고, 그 밖의 경우에는 신고할 것	· 신축·증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경에 해당하지 아니하는 변경												
2. 법 제14조 제1항 제2호 또는 제5호에 따라 신고로써 허가를 갈음하는 건축물에 대하여는 변경 후 건축물의 연면적을 각각 신고로써 허가를 갈음할 수 있는 규모에서 변경하는 경우	· 좌측 변경 내용 제1호에도 불구하고 신고할 것													
3. 건축주·설계자·공사시공자 또는 공사감리자(건축관계자)를 변경하는 경우	· 신고할 것													
	법 제16조 제2항 영 제12조 제3항	■ 허가·신고사항 변경 시 사용승인신청 시 일괄신고 대상 ☞ 건축허가나 신고사항 중 아래 표의 변경은 법 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 허가권자에게 일괄하여 신고할 수 있다. <table><tr><th>변경 내용</th><th>변경 요건</th></tr><tr><td>1. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50㎡이하인 경우로서 우측 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우</td><td>가. 변경되는 부분의 높이가 1m 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하일 것 나. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치 변경범위가 1m 이내일 것 다. 법 제14조 제1항에 따라 신고를 하면 법 제11조에 따른 건축허가를 받은 것으로 보는 규모에서 건축허가를 받아야 하는 규모로의 변경이 아닐 것</td></tr><tr><td>2. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분이 연면적 합계의 10분의 1 이하인 경우</td><td>· 연면적이 5,000㎡ 이상인 건축물은 각 층의 바닥면적이 50㎡ 이하의 범위에서 변경되는 경우만 해당한다. 다만, 좌측 제4호 및 제5호에 따른 범위의 변경인 경우만 해당</td></tr><tr><td>3. 대수선에 해당하는 경우</td><td>· 영 제3조의2(대수선의 범위) ☞ 본서 1쪽 참조</td></tr><tr><td>4. 건축물의 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 높이가 1m 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하인 경우</td><td>· 변경되는 부분이 좌측 제1호, 제2호 및 제5호에 따른 범위의 변경인 경우만 해당</td></tr><tr><td>5. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치가 1m이내에서 변경되는 경우</td><td>· 변경되는 부분이 제1호, 제2호 및 제4호에 따른 범위의 변경인 경우만 해당</td></tr></table>	변경 내용	변경 요건	1. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50㎡이하인 경우로서 우측 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우	가. 변경되는 부분의 높이가 1m 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하일 것 나. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치 변경범위가 1m 이내일 것 다. 법 제14조 제1항에 따라 신고를 하면 법 제11조에 따른 건축허가를 받은 것으로 보는 규모에서 건축허가를 받아야 하는 규모로의 변경이 아닐 것	2. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분이 연면적 합계의 10분의 1 이하인 경우	· 연면적이 5,000㎡ 이상인 건축물은 각 층의 바닥면적이 50㎡ 이하의 범위에서 변경되는 경우만 해당한다. 다만, 좌측 제4호 및 제5호에 따른 범위의 변경인 경우만 해당	3. 대수선에 해당하는 경우	· 영 제3조의2(대수선의 범위) ☞ 본서 1쪽 참조	4. 건축물의 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 높이가 1m 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하인 경우	· 변경되는 부분이 좌측 제1호, 제2호 및 제5호에 따른 범위의 변경인 경우만 해당	5. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치가 1m이내에서 변경되는 경우	· 변경되는 부분이 제1호, 제2호 및 제4호에 따른 범위의 변경인 경우만 해당
변경 내용	변경 요건													
1. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50㎡이하인 경우로서 우측 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우	가. 변경되는 부분의 높이가 1m 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하일 것 나. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치 변경범위가 1m 이내일 것 다. 법 제14조 제1항에 따라 신고를 하면 법 제11조에 따른 건축허가를 받은 것으로 보는 규모에서 건축허가를 받아야 하는 규모로의 변경이 아닐 것													
2. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분이 연면적 합계의 10분의 1 이하인 경우	· 연면적이 5,000㎡ 이상인 건축물은 각 층의 바닥면적이 50㎡ 이하의 범위에서 변경되는 경우만 해당한다. 다만, 좌측 제4호 및 제5호에 따른 범위의 변경인 경우만 해당													
3. 대수선에 해당하는 경우	· 영 제3조의2(대수선의 범위) ☞ 본서 1쪽 참조													
4. 건축물의 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 높이가 1m 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하인 경우	· 변경되는 부분이 좌측 제1호, 제2호 및 제5호에 따른 범위의 변경인 경우만 해당													
5. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치가 1m이내에서 변경되는 경우	· 변경되는 부분이 제1호, 제2호 및 제4호에 따른 범위의 변경인 경우만 해당													

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고																			
	법 조 항	내 용																				
건축 허가 규정 준용	법 제16조제3항 영 제12조제4항	■ 건축허가 규정 준용 ☞ 법 제16조에 의한 허가사항의 변경에 관하여는 법 제11조 제5항·제6항, 영 제9조를 준용 · 법 제11조제5항 : 건축허가를 받으면 관련 법률의 인·허가 등이나 허가 등을 받은 것으로 본다. 【의제 처리】 · 법 제11조제6항 : 허가권자는 제5항 각호(의제 처리)의 어느 하나에 해당하는 사항이 다른 행정기관의 권한에 속하면 그 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다. · 영 제9조 : 건축허가 등의 신청 법 제16조제4항 영 제12조제4항 ☞ 법 제16조에 의한 신고사항의 변경에 관하여는 법 제11조 제5항·제6항 및 제14조 제3항·제4항, 영 제9조를 준용 · 법 제11조제5항 및 제6항 : 허가사항의 변경 · 법 제14조제3항 : 허가권자는 건축신고를 받은 날부터 5일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지 · 법 제14조제4항 : 다른 법령에 따라 심의, 동의, 협의, 확인 등이 필요한 경우 신고를 받은 날부터 5일 이내에 신고인에게 통지 · 영 제9조 : 건축허가 등의 신청																				
	법 제17조의2	■ 매도청구 등 ☞ 건축허가를 받은 건축주는 해당 건축물 또는 대지의 공유자 중 동의하지 아니한 공유자에게 그 공유지분을 시가(市價)로 매도할 것을 청구할 수 있다. <table border="1"><thead><tr><th>매도 청구자</th><th>피 청구자</th><th>청구 방법</th></tr></thead><tbody><tr><td>· 법 제11조제11항제2호에 따라 건축허가를 받은 건축주</td><td>· 해당 건축물 또는 대지의 공유자 중 동의하지 아니한 공유자</td><td>· 공유자의 공유지분을 시가(市價)로 매도할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 매도청구를 하기 전에 매도청구 대상이 되는 공유자와 3개월 이상 협의를 하여야 한다.</td></tr></tbody></table> ※ 법 제11조 제11항 제2호 ☞ 건축허가 2. 건축주가 건축물의 노후화 또는 구조안전 문제 등 대통령령으로 정하는 사유로 건축물을 신축·개축·재축 및 리모델링을 하기 위하여 건축물 및 해당 대지의 공유자 수의 100분의 80 이상의 동의를 얻고 동의한 공유자의 지분 합계가 전체 지분의 100분의 80 이상인 경우 ☞ 매도청구 준용규정 · 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제48조를 준용한다. 이 경우 구분소유권 및 대지사용권은 매도청구의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 공유지분으로 본다.	매도 청구자	피 청구자	청구 방법	· 법 제11조제11항제2호에 따라 건축허가를 받은 건축주	· 해당 건축물 또는 대지의 공유자 중 동의하지 아니한 공유자	· 공유자의 공유지분을 시가(市價)로 매도할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 매도청구를 하기 전에 매도청구 대상이 되는 공유자와 3개월 이상 협의를 하여야 한다.														
매도 청구자	피 청구자	청구 방법																				
· 법 제11조제11항제2호에 따라 건축허가를 받은 건축주	· 해당 건축물 또는 대지의 공유자 중 동의하지 아니한 공유자	· 공유자의 공유지분을 시가(市價)로 매도할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 매도청구를 하기 전에 매도청구 대상이 되는 공유자와 3개월 이상 협의를 하여야 한다.																				
건축허가 및 착공 제한	법 제18조	■ 건축허가 및 착공제한 등 ☞ 국토교통부장관은 국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하거나 주무부장관이 국방, 문화재보존, 환경보전 또는 국민경제를 위하여 특히 필요하다고 인정하여 요청하면 허가권자의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다. <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">구 분</th><th>제 한 기 준</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">건축 허가 및 착공 제한자</td><td>국토교통부장관</td><td>· 국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하거나 주무부장관이 국방, 문화재보존, 환경보전 또는 국민경제를 위하여 특히 필요하다고 인정하여 요청할 경우 제한</td></tr><tr><td>특별시장·광역시장·도지사</td><td>· 지역계획이나 도시·군 계획에 특히 필요하다고 인정될 경우 제한</td></tr><tr><td colspan="2">제한 절차</td><td>· 토지이용규제기본법 제8조에 따라 주민의견을 청취한 후 건축위원회 심의를 거쳐야 한다.</td></tr><tr><td colspan="2">제한 기간</td><td>· 제한기간은 2년 이내로 한다. 다만, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간 연장 가능</td></tr><tr><td colspan="2">제한 내용</td><td>· 제한 목적·기간, 대상 건축물의 용도와 대상 구역의 위치·면적·경계 등을 상세하게 정하여 허가권자에게 통보하여야 하며, 통보를 받은 허가권자는 지체 없이 이를 공고하여야 한다.</td></tr><tr><td colspan="2">제한 해제</td><td>· 특별시장·광역시장·도지사는 제2항에 따라 시장·군수·구청장의 건축허가나 건축물의 착공을 제한한 경우 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 국토교통부장관은 제한내용이 지나치다고 인정하면 해제를 명할 수 있다.</td></tr></tbody></table>	구 분		제 한 기 준	건축 허가 및 착공 제한자	국토교통부장관	· 국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하거나 주무부장관이 국방, 문화재보존, 환경보전 또는 국민경제를 위하여 특히 필요하다고 인정하여 요청할 경우 제한	특별시장·광역시장·도지사	· 지역계획이나 도시·군 계획에 특히 필요하다고 인정될 경우 제한	제한 절차		· 토지이용규제기본법 제8조에 따라 주민의견을 청취한 후 건축위원회 심의를 거쳐야 한다.	제한 기간		· 제한기간은 2년 이내로 한다. 다만, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간 연장 가능	제한 내용		· 제한 목적·기간, 대상 건축물의 용도와 대상 구역의 위치·면적·경계 등을 상세하게 정하여 허가권자에게 통보하여야 하며, 통보를 받은 허가권자는 지체 없이 이를 공고하여야 한다.	제한 해제		· 특별시장·광역시장·도지사는 제2항에 따라 시장·군수·구청장의 건축허가나 건축물의 착공을 제한한 경우 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 국토교통부장관은 제한내용이 지나치다고 인정하면 해제를 명할 수 있다.
	구 분		제 한 기 준																			
건축 허가 및 착공 제한자	국토교통부장관	· 국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하거나 주무부장관이 국방, 문화재보존, 환경보전 또는 국민경제를 위하여 특히 필요하다고 인정하여 요청할 경우 제한																				
	특별시장·광역시장·도지사	· 지역계획이나 도시·군 계획에 특히 필요하다고 인정될 경우 제한																				
제한 절차		· 토지이용규제기본법 제8조에 따라 주민의견을 청취한 후 건축위원회 심의를 거쳐야 한다.																				
제한 기간		· 제한기간은 2년 이내로 한다. 다만, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간 연장 가능																				
제한 내용		· 제한 목적·기간, 대상 건축물의 용도와 대상 구역의 위치·면적·경계 등을 상세하게 정하여 허가권자에게 통보하여야 하며, 통보를 받은 허가권자는 지체 없이 이를 공고하여야 한다.																				
제한 해제		· 특별시장·광역시장·도지사는 제2항에 따라 시장·군수·구청장의 건축허가나 건축물의 착공을 제한한 경우 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 국토교통부장관은 제한내용이 지나치다고 인정하면 해제를 명할 수 있다.																				

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고	
	법 조 항	내 용			
용도변경	법 제19조 제1항 및 제1항 제1항 및 제2항 법제19조제2항제1호 법제19조제2항제2호 법 제19조제3항 영 제14조제4항	■ 건축물 용도변경 ☞ 건축물의 용도변경은 변경하려는 용도의 건축기준에 맞게 하여야 하며, ☞ 법 22조에 따라 사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 허가를 받거나 신고를 하여야 한다. · 허가 대상 : 아래 건축물 시설군에 속하는 건축물의 용도를 순번이 큰 순번에서 작은 순번의 시설군으로 변경하는 경우 【상위군에 해당하는 용도로 변경하는 경우】 · 신고 대상 : 아래 건축물 시설군에 속하는 건축물의 용도를 순번이 작은 순번에서 큰 순번의 시설군으로 변경하는 경우 【하위군에 해당하는 용도로 변경하는 경우】 ☞ 건축물대장 기재내용 변경신청 대상 · 건축물 시설군 중 같은 시설군 안에서 용도를 변경하려는 자는 허가권자에게 건축물대장 기재내용의 변경을 신청하여야 한다. 다만, 아래의 경우에는 그러하지 아니하다. － 건축법시행령 [별표 1]의 같은 호에 속하는 건축물 상호 간의 용도변경 － 국토의 계획 및 이용에 관한 법률이나 그 밖의 관계 법령에서 정하는 용도제한에 적합한 범위에서 제1종 근린생활시설과 제2종 근린생활시설 상호 간의 용도변경 ☞ 건축물대장 기재내용 변경신청 대상에서 제외 【변경 전 용도와 무관】 · 건축물의 용도가 아래 표의 용도로 변경하는 경우에는 기재내용 변경신청을 하여야 한다.			
		시 설 군	건축물 용도 ☞ 시행령 [별표1]	비 고	
		제1종 근린생활 시설	·목욕장 ·의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 점골원, 조산원, 안마원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설		
		제2종 근린생활 시설	·공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장, 그 밖에 이와 비슷한 것)	·같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적 합계가 500㎡ 미만인 것	
			·청소년게임 제공업소, 복합유통게임 제공업소, 인터넷컴퓨터게임 시설 제공업소, 가상현실체험 제공업소, 그 밖에 이와 비슷한 게임 및 체험 관련 시설		
			·학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것 제외), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것 제외), 직업훈련소(운전·정비 관련 직업훈련소 제외)		
			·골프연습장, 놀이형시설		
			·단란주점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150㎡ 미만인 것		
			·안마시설소, 노래연습장		
		판매시설	·게임산업진흥에 관한 법률 제2조 제6호의2 가목에 따른 청소년 게임제공업의 시설, 같은호나목에 따른 일반게임제공업의 시설, 같은 조 제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 시설, 같은 조 제8호에 따른 복합유통게임제공업의 시설	·제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것	
		위락시설	·단란주점 ·유흥주점이나 그 밖에 이와 비슷한 것		
		숙박시설	·생활숙박시설 (공중위생관리법 제3조제1항 전단에 따라 숙박업신고를 해야 하는 시설로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 요건을 갖춘 시설)		
		법 제19조 제4항 영 제14조제5항	■ 건축물 시설군		
		순번	시 설 군	해 당 시 설	
	1	·자동차 관련 시설군	·자동차 관련 시설		
2	·산업 등의 시설군	·운수시설, 창고시설, 공장, 위험물저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설, 묘지 관련 시설, 장례시설			
3	·전기통신시설군	·방송통신시설, 발전시설			
4	·문화집회시설군	·문화 및 집회시설, 종교시설, 위락시설, 관광휴게시설			
5	·영업시설군	·판매시설, 운동시설, 숙박시설, 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설			
6	·교육 및 복지시설군	·의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 야영장시설			
7	·근린생활시설군	·제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외)			
8	·주거업무시설군	·단독주택, 공동주택, 업무시설, 교정 및 군사시설			
9	·그 밖의 시설군	·동물 및 식물 관련 시설			

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고
	법 조 항	내 용		
용도변경 관련법 준용	법 제19조	■ 용도변경 시 관련법 준용 ☞ 건축물의 사용승인 및 건축물의 설계		
	법 제19조제5항	준용 법령	준용 대상	준용 제외
	법 제19조제6항	건축법 제22조 (건축물의 사용승인)	·허가나 신고 대상인 경우로서 용도 변경하려는 부분의 바닥면적 합계 가 100㎡ 이상인 경우의 사용승인	·용도변경하려는 부분의 바닥면적의 합 계가 500㎡미만으로서 대수선에 해당 되는 공사를 수반하지 아니하는 경우
	법 제19조제7항	건축법 제23조 (건축물의 설계)	·용도변경 허가 대상인 경우로서 용도변경하려는 부분의 바닥면적 합계가 500㎡ 이상인 용도변경	·1층인 축사를 공장으로서 용도변경 하는 경우로서 증축·개축 또는 대수선이 수반되지 아니하고 구조 안전이나 피난 등에 지장이 없는 경우
	법 제19조 제7항	☞ 건축물의 용도변경에 관하여는 아래 표의 건축법 및 기타 관련법 규정을 준용한다.		
	준용 법조항	조 문 명	준용 법조항	조 문 명
	법 제3조	·적용 제외	법 제52조	·건축물의 마감재료
	법 제5조	·적용의 완화	법 제52조의2	·실내건축
	법 제6조	·기존의 건축물 등에 관한 특례	법 제52조의3	·건축자재의 제조 및 유통관리
	법 제7조	·통일성을 유지하기 위한 도 조례	법 제52조의4	·건축자재의 품질관리 등
법 제11조	·건축허가	법 제53조	·지하층	
법 제12조	·건축복합민원 일괄협의회의	법 제53조의2	·건축물의 범죄예방	
법 제14조	·건축신고	법 제54조	·건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우의 조치	
법 제15조	·건축주와의 계약 등	법 제55조	·건축물의 견폐율	
법 제16조	·허가와 신고사항의 변경	법 제56조	·건축물의 용적율	
법 제18조	·건축허가 제한 등	법 제58조	·대지 안의 공지	
법 제20조	·가설건축물	법 제60조	·건축물의 높이제한	
법 제27조	·현장조사·검사 및 확인업무의 대행	법 제64조	·승강기	
법 제29조	·공용건축물에 대한 특례	법 제67조	·관계전문기술자	
법 제38조	·건축물대장	법 제68조	·기술적 기준	
법 제42조	·대지의 조정	법 제78조	·기술적 기준	
법 제43조	·공개 공지 등의 확보	법 제79조	·위반건축물 등에 대한 조치 등	
법 제44조	·대지와 도로의 관계	법 제80조	·이행강제금	
법 제48조	·구조내력 등	법 제80조의2	·이행강제금 부과에 관한 특례	
법 제48조의2	·건축물의 내진등급의 설정	법 제82조	·권한의 위임과 위탁	
법 제48조의3	·건축물의 내진능력 공개	법 제83조	·용벽 등의 공작물예의 준용	
법 제48조의4	·부속건축물의 설치 및 관리	법 제84조	·면적·높이 및 층수의 산정	
법 제49조	·건축물의 피난시설 및 용도제한 등	법 제85조	·행정대집행법 적용의 특례	
법 제50조	·건축물의 내화구조와 방화벽	법 제86조	·청문	
법 제50조의2	·고층건축물의 피난 및 안전관리	법 제87조	·보고 및 검사 등	
법 제51조	·방화지구 안의 건축물			
법 제19조의2 규칙 제12조의3	·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제54조 ☞ 지구단위계획구역에서의 건축 등 ·녹색건축물 조성 지원법 제15조 ☞ 건축물에 대한 효율적인 에너지 관리와 녹색건축물 조성의 활성화			
법 제19조의2 규칙 제12조의3	■ 복수 용도 인정 ☞ 건축주는 건축물의 용도를 복수로 하여 법 제11조에 따른 건축허가,제14조에 따른 건축신고 및 제19조에 따른 용도변경허가·신고 또는 건축물대장 기재내용의 변경신청을 할 수 있다.			
	복수 용도 신청 대상	·법 제11조에 따른 건축허가, 제14조에 따른 건축신고 및 제19조에 따른 용도변경 허가·신고 또는 건축물대장 기재내용의 변경 신청 시 건축물의 용도를 복수로 신청 가능		
	복수 용도 허용 조건	·건축법 및 관계 법령에서 정한 건축기준과 입지기준 등에 모두 적합한 경우에 한정하며, 영 제14조 제5항 각 호의 같은 시설군 내에서 복수용도를 허용		
	서로 다른 시설군의 복수용도허용	·허가권자는 지방건축위원회의 심의를 거쳐 다른 시설군의 용도간의 복수 용도 허용 가능		

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】				비 고		
	법 조 항	내 용					
허가대상 가설 건축물	법 제20조제1항	■ 허가대상 가설건축물 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 ☞ 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.					
		허가권자	·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장 불허가를 할 수 있는 경우				
	법 제20조제2항	허가대상	·도시·군계획시설 및 도시·군계획시설 예정지에서 건축하려는 가설건축물 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제64조에 위배되는 경우				
	영 제15조제1항	허가 기준	구조	·철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조가 아닐 것 ·4층 이상인 경우			
	존치 기간		·3년 이내일 것. 다만, 도시·군계획사업이 시행될 때까지 그 기간 연장 가능 ·구조, 존치기간, 설치목적 및 다른 시설설치 필요성 등에 관하여 좌측 표 허가기준의 범위에서 <u>조례로 정하는</u> 바에 따르지 아니한 경우				
	요건		·전기·수도·가스 등 새로운 간선 공급설비의 설치를 필요로 하지 아니할 것 ·그 밖에 이 법 또는 다른 법령에 따른 제한규정을 위반하는 경우				
			·공동주택·판매시설·운수시설 등으로서 분양 을 목적으로 건축하는 건축물이 아닐 것				
		☞ 건축법 일부 규정 적용 제외					
		적용 제외 대상 가설건축물		제외 법조문		조 문 명	
	영 제15조제2항	· 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설 예정지에서 건축하려는 가설건축물		법 제38조		·건축물대장	
	영 제15조제3항	· 시장의 공지 또는 도로에 설치하는 차양시설		법 제46조		·건축선의 지정	
				법 제55조		·건축물의 견폐율	
	영 제15조제4항	· 도시·군계획 예정도로에 건축하는 경우		법 제45조		·도로의 지정·폐지 또는 변경	
				법 제46조		·건축선의 지정	
				법 제47조		·건축선에 따른 건축제한	
	법 제20조제5항	■ 가설건축물 축조 시 건축법 일부 규정 적용 제외					
		제외 법조문	조 문 명			제외 법조문	조 문 명
		법 제25조	·건축물의 공사감리			법 제52조의4	·건축자재의 품질관리 등
		법 제39조	·등기축택			법 제52조의5	·건축자재의 품질인증
		법 제40조	·대지의 안전 등			법 제52조의6	·건축자재 등 품질인증 기관의 지정·운영 등
		법 제41조	·토지 굴착부분에 대한 조치 등			법 제53조	·지하층
		법 제42조	·대지의 조정			법 제53조의2	·건축물의 범죄예방
		법 제44조	·대지와 도로의 관계			법 제54조	·건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우의 조치
		법 제48조	·구조내력 등			법 제56조	·건축물의 용적율
		법 제48조의2	·건축물의 내진등급의 설정			법 제57조	·대지의 분할제한
	법 제48조의3	·건축물의 내진능력 공개		법 제58조	·대지 안의 공지		
	법 제48조의4	·부속건축물의 설치 및 관리		법 제59조	·맞벽건축과 연결복도		
	법 제49조	·건축물의 피난시설 및 용도제한 등		법 제60조	·건축물의 높이제한		
	법 제49조의2	·피난시설 등의 유지·관리에 대한 기술지원		법 제61조	·일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한		
	법 제50조	·건축물의 내화구조와 방화벽		법 제62조	·건축설비기준 등		
	법 제50조의2	·고층건축물의 피난및 안전관리		법 제63조	·삭제		
	법 제51조	·방화지구 안의 건축물		법 제64조	·승강기		
	법 제52조	·건축물의 마감재료		법 제67조	·관계전문기술자		
	법 제52조의2	·실내건축		법 제68조	·기술적 기준		
	법 제52조의3	·건축자재의 제조 및 유통관리		-	-		
	·녹색건축물 조성 지원법 제15조		·건축물에 대한 효율적인 에너지 관리와 녹색건축물 조성의 활성화				
	·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제76조		·용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축제한 등				

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고																																																																		
	법 조 항	내 용																																																																				
신고대상 가설 건축물	법 제20조제3항	■ 신고대상 가설건축물 【 <u>최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요</u> 】																																																																				
	영 제15조제5항	<table><tr><td>가설건축물 종류</td><td>규모 및 구조</td><td>설치 기준 및 조건</td></tr><tr><td>·일시사용을 위한 건축물</td><td></td><td>·재해가 발생한 구역 또는 그 인접구역으로서 신고권자가 지정하는 구역 내인 경우</td></tr><tr><td>·가설은행장, 가설전람회장, 농·수·축산물직거래용 가설점포 등</td><td></td><td>·신고권자가 도시미관이나 교통소통에 지장이 없다고 인정하는 경우</td></tr><tr><td>·공사용 가설건축물 및 공작물</td><td></td><td>·공사에 필요한 규모인 것</td></tr><tr><td>·건본주택 등</td><td></td><td>·전시용 주택인 것</td></tr><tr><td>·가설점포 등</td><td></td><td>·신고권자가 도로변 등의 미관정비를 위하여 지정·공고하는 구역에서 축조하는 가설점포(물건 등의 판매를 목적으로 하는 것을 말한다)로서 안전·방화및위생에 지장이 없는 것</td></tr><tr><td>·경비용 건축물</td><td>연면적 10㎡ 이하</td><td>·조립식 구조로 된 가설건축물</td></tr><tr><td>·임시 자동차차고</td><td>조립식 경량구조</td><td>·외벽이 없는 건축물</td></tr><tr><td>·임시사무실·임시 창고 또는 임시숙소</td><td>컨테이너 또는 이와 비슷한 건축물</td><td>·건축물의 옥상에 축조하는 것은 제외한다. 다만, 2009년 7월 1일부터 2015년 6월 30일 까지 및 2016년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지 공장의 옥상에 축조하는 것은 포함</td></tr><tr><td>·농업·어업용 비닐하우스</td><td>연면적 100㎡이상</td><td>·도시지역 중 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 설치하는 비닐하우스</td></tr><tr><td>·간이축사용, 가축분뇨처리용, 가축운동용, 가축의 비가림용</td><td>연면적 100㎡이상</td><td>·비닐하우스 또는 천막구조 건축물 (벽 또는 지붕이 합성수지재질로 된 것과 지붕면적의 2분의 1 이하가 합성강판으로 된 것을 포함한다)</td></tr><tr><td>·농업·어업용 고정 온실 및 간이작업장, 가축양육실</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>·물품저장용, 간이포장용, 간이수선 작업용</td><td></td><td>·공장 또는 창고시설에 설치하거나 인접대지에 설치하는 천막(벽 또는 지붕이 합성수지 재질로 된 것을 포함한다), 그 밖에 이와 비슷한 것</td></tr><tr><td>·관광·문화행사용</td><td>천막 또는 경량구조</td><td>·유원지, 종합휴양업 사업지역 등에서 한시적인 관광·문화행사 등을 목적으로 사용되는 경우</td></tr><tr><td>·야외전시시설 및 촬영시설</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>·야외휴연실</td><td>연면적 50㎡ 이하</td><td>·가설건축물</td></tr><tr><td>·그 밖에 위와 비슷한 건축물</td><td></td><td>·<u>건축조례로 정하는 건축물</u></td></tr></table>	가설건축물 종류	규모 및 구조	설치 기준 및 조건	·일시사용을 위한 건축물		·재해가 발생한 구역 또는 그 인접구역으로서 신고권자가 지정하는 구역 내인 경우	·가설은행장, 가설전람회장, 농·수·축산물직거래용 가설점포 등		·신고권자가 도시미관이나 교통소통에 지장이 없다고 인정하는 경우	·공사용 가설건축물 및 공작물		·공사에 필요한 규모인 것	·건본주택 등		·전시용 주택인 것	·가설점포 등		·신고권자가 도로변 등의 미관정비를 위하여 지정·공고하는 구역에서 축조하는 가설점포(물건 등의 판매를 목적으로 하는 것을 말한다)로서 안전·방화및위생에 지장이 없는 것	·경비용 건축물	연면적 10㎡ 이하	·조립식 구조로 된 가설건축물	·임시 자동차차고	조립식 경량구조	·외벽이 없는 건축물	·임시사무실·임시 창고 또는 임시숙소	컨테이너 또는 이와 비슷한 건축물	·건축물의 옥상에 축조하는 것은 제외한다. 다만, 2009년 7월 1일부터 2015년 6월 30일 까지 및 2016년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지 공장의 옥상에 축조하는 것은 포함	·농업·어업용 비닐하우스	연면적 100㎡이상	·도시지역 중 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 설치하는 비닐하우스	·간이축사용, 가축분뇨처리용, 가축운동용, 가축의 비가림용	연면적 100㎡이상	·비닐하우스 또는 천막구조 건축물 (벽 또는 지붕이 합성수지재질로 된 것과 지붕면적의 2분의 1 이하가 합성강판으로 된 것을 포함한다)	·농업·어업용 고정 온실 및 간이작업장, 가축양육실		-	·물품저장용, 간이포장용, 간이수선 작업용		·공장 또는 창고시설에 설치하거나 인접대지에 설치하는 천막(벽 또는 지붕이 합성수지 재질로 된 것을 포함한다), 그 밖에 이와 비슷한 것	·관광·문화행사용	천막 또는 경량구조	·유원지, 종합휴양업 사업지역 등에서 한시적인 관광·문화행사 등을 목적으로 사용되는 경우	·야외전시시설 및 촬영시설		-	·야외휴연실	연면적 50㎡ 이하	·가설건축물	·그 밖에 위와 비슷한 건축물		· <u>건축조례로 정하는 건축물</u>																	
가설건축물 종류	규모 및 구조	설치 기준 및 조건																																																																				
·일시사용을 위한 건축물		·재해가 발생한 구역 또는 그 인접구역으로서 신고권자가 지정하는 구역 내인 경우																																																																				
·가설은행장, 가설전람회장, 농·수·축산물직거래용 가설점포 등		·신고권자가 도시미관이나 교통소통에 지장이 없다고 인정하는 경우																																																																				
·공사용 가설건축물 및 공작물		·공사에 필요한 규모인 것																																																																				
·건본주택 등		·전시용 주택인 것																																																																				
·가설점포 등		·신고권자가 도로변 등의 미관정비를 위하여 지정·공고하는 구역에서 축조하는 가설점포(물건 등의 판매를 목적으로 하는 것을 말한다)로서 안전·방화및위생에 지장이 없는 것																																																																				
·경비용 건축물	연면적 10㎡ 이하	·조립식 구조로 된 가설건축물																																																																				
·임시 자동차차고	조립식 경량구조	·외벽이 없는 건축물																																																																				
·임시사무실·임시 창고 또는 임시숙소	컨테이너 또는 이와 비슷한 건축물	·건축물의 옥상에 축조하는 것은 제외한다. 다만, 2009년 7월 1일부터 2015년 6월 30일 까지 및 2016년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지 공장의 옥상에 축조하는 것은 포함																																																																				
·농업·어업용 비닐하우스	연면적 100㎡이상	·도시지역 중 주거지역·상업지역 또는 공업지역에 설치하는 비닐하우스																																																																				
·간이축사용, 가축분뇨처리용, 가축운동용, 가축의 비가림용	연면적 100㎡이상	·비닐하우스 또는 천막구조 건축물 (벽 또는 지붕이 합성수지재질로 된 것과 지붕면적의 2분의 1 이하가 합성강판으로 된 것을 포함한다)																																																																				
·농업·어업용 고정 온실 및 간이작업장, 가축양육실		-																																																																				
·물품저장용, 간이포장용, 간이수선 작업용		·공장 또는 창고시설에 설치하거나 인접대지에 설치하는 천막(벽 또는 지붕이 합성수지 재질로 된 것을 포함한다), 그 밖에 이와 비슷한 것																																																																				
·관광·문화행사용	천막 또는 경량구조	·유원지, 종합휴양업 사업지역 등에서 한시적인 관광·문화행사 등을 목적으로 사용되는 경우																																																																				
·야외전시시설 및 촬영시설		-																																																																				
·야외휴연실	연면적 50㎡ 이하	·가설건축물																																																																				
·그 밖에 위와 비슷한 건축물		· <u>건축조례로 정하는 건축물</u>																																																																				
법 제20조제5항 영 제15조제6항 제1호	■ 가설건축물 축조 시 건축법 일부 규정 적용 제외 ☞ 허가 및 신고대상 가설건축물을 건축하거나 축조할 때에는 아래 표의 규정 중 일부 규정을 적용하지 아니한다.																																																																					
	<table><tr><td>제외 법조문</td><td>조 문 명</td><td>제외 법조문</td><td>조 문 명</td></tr><tr><td>법 제25조</td><td>·건축물의 공사감리</td><td>법 제52조의2</td><td>·실내건축</td></tr><tr><td>법 제38조</td><td>·건축물대장</td><td>법 제52조의4</td><td>·건축자재의 품질관리 등</td></tr><tr><td>법 제39조</td><td>·동기축타</td><td>법 제53조</td><td>·지하층</td></tr><tr><td>법 제40조</td><td>·대지의 안전 등</td><td>법 제53조의2</td><td>·건축물의 범죄예방</td></tr><tr><td>법 제41조</td><td>·토지 굴착부분에 대한 조치 등</td><td>법 제54조</td><td>·건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우의 조치</td></tr><tr><td>법 제42조</td><td>·대지의 조경</td><td>법 제55조</td><td>·건축물의 건폐율</td></tr><tr><td>법 제44조</td><td>·대지와 도로의 관계</td><td>법 제56조</td><td>·건축물의 용적률</td></tr><tr><td>법 제45조</td><td>·도로의 지정·폐지 또는 변경</td><td>법 제57조</td><td>·대지의 분할제한</td></tr><tr><td>법 제46조</td><td>·건축선의 지정</td><td>법 제58조</td><td>·대지 안의 공지</td></tr><tr><td>법 제47조</td><td>·건축선에 따른 건축제한</td><td>법 제60조</td><td>·건축물의 높이제한</td></tr><tr><td>법 제48조의2</td><td>·건축물의 내진등급의 설정</td><td>법 제62조</td><td>·건축설비기준 등</td></tr><tr><td>법 제50조</td><td>·건축물의 내화구조와 방화벽</td><td>법 제64조</td><td>·승강기</td></tr><tr><td>법 제50조의2</td><td>·고층건축물의 피난 및 안전관리</td><td>법 제67조</td><td>·관계전문기술자</td></tr><tr><td>법 제51조</td><td>·방화지구 안의 건축물</td><td>법 제68조</td><td>·기술적 기준</td></tr><tr><td>법 제52조</td><td>·건축물의 마감재료</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제76조</td><td colspan="2">·용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축제한 등</td></tr></table>	제외 법조문	조 문 명	제외 법조문	조 문 명	법 제25조	·건축물의 공사감리	법 제52조의2	·실내건축	법 제38조	·건축물대장	법 제52조의4	·건축자재의 품질관리 등	법 제39조	·동기축타	법 제53조	·지하층	법 제40조	·대지의 안전 등	법 제53조의2	·건축물의 범죄예방	법 제41조	·토지 굴착부분에 대한 조치 등	법 제54조	·건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우의 조치	법 제42조	·대지의 조경	법 제55조	·건축물의 건폐율	법 제44조	·대지와 도로의 관계	법 제56조	·건축물의 용적률	법 제45조	·도로의 지정·폐지 또는 변경	법 제57조	·대지의 분할제한	법 제46조	·건축선의 지정	법 제58조	·대지 안의 공지	법 제47조	·건축선에 따른 건축제한	법 제60조	·건축물의 높이제한	법 제48조의2	·건축물의 내진등급의 설정	법 제62조	·건축설비기준 등	법 제50조	·건축물의 내화구조와 방화벽	법 제64조	·승강기	법 제50조의2	·고층건축물의 피난 및 안전관리	법 제67조	·관계전문기술자	법 제51조	·방화지구 안의 건축물	법 제68조	·기술적 기준	법 제52조	·건축물의 마감재료	-	-	·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제76조		·용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축제한 등		
제외 법조문	조 문 명	제외 법조문	조 문 명																																																																			
법 제25조	·건축물의 공사감리	법 제52조의2	·실내건축																																																																			
법 제38조	·건축물대장	법 제52조의4	·건축자재의 품질관리 등																																																																			
법 제39조	·동기축타	법 제53조	·지하층																																																																			
법 제40조	·대지의 안전 등	법 제53조의2	·건축물의 범죄예방																																																																			
법 제41조	·토지 굴착부분에 대한 조치 등	법 제54조	·건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우의 조치																																																																			
법 제42조	·대지의 조경	법 제55조	·건축물의 건폐율																																																																			
법 제44조	·대지와 도로의 관계	법 제56조	·건축물의 용적률																																																																			
법 제45조	·도로의 지정·폐지 또는 변경	법 제57조	·대지의 분할제한																																																																			
법 제46조	·건축선의 지정	법 제58조	·대지 안의 공지																																																																			
법 제47조	·건축선에 따른 건축제한	법 제60조	·건축물의 높이제한																																																																			
법 제48조의2	·건축물의 내진등급의 설정	법 제62조	·건축설비기준 등																																																																			
법 제50조	·건축물의 내화구조와 방화벽	법 제64조	·승강기																																																																			
법 제50조의2	·고층건축물의 피난 및 안전관리	법 제67조	·관계전문기술자																																																																			
법 제51조	·방화지구 안의 건축물	법 제68조	·기술적 기준																																																																			
법 제52조	·건축물의 마감재료	-	-																																																																			
·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제76조		·용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축제한 등																																																																				

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고	
	법 조 항	내 용			
가설 건축물	영 제15조제6항 제1호 가목	■ 가설건축물 축조 시 건축법 일부 규정 적용 제외 ☞ 아래 표의 규정은 당해 가설건축물의 용도·규모 및 조건 등을 충족한 경우에만 제외			
		제외 법조문	조 문 명	대 상 건 축 행 위	
		법 제48조	·구조내력 등	·1층 또는 2층인 가설건축물을 건축하는 경우 (가설홍행장, 가설전람회장, 농·수·축산물 직거래용 가설 점포 및 야외전시시설 및 촬영시설은 1층일 경우만 해당) ·3층 이상인 가설건축물을 건축하는 경우 (가설홍행장, 가설전람회장, 농·수·축산물 직거래용 가설 점포, 야외전시시설 및 촬영시설은 2층 이상인 가설건축물) ※ 지방건축위원회의 심의결과 구조 및 피난에 관한 안전성이 인정된 경우에만 적용 제외(다만, 구조 및 피난에 관한 안전성을 인정할 수 있는 서류를 제출 시 심의 생략 가능)	
		법 제49조	·건축물의 피난시설 및 용도제한 등		
	영 제15조제6항 제1호 나목	법 제61조	·건축물의 견폐율	·정북 방향으로 접하고 있는 대지의 소유자와 합의한 경우에만 적용 제외	
	영 제15조제6항 제2호	■ 가설건축물 축조 시 건축법 일부 규정 적용 제외 ☞ 전시를 위한 견본주택이나 그밖에 이와 비슷한 가설건축물(영 제15조제5항제4호) 축조 시			
		제외 법조문	조 문 명	제외 법조문	조 문 명
		법 제25조	·건축물의 공사감리	법 제54조	·건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우의 조치
		법 제38조	·건축물대장	법 제55조	·건축물의 견폐율
		법 제39조	·등기축적	법 제56조	·건축물의 용적률
		법 제42조	·대지의 조경	법 제57조	·대지의 분할제한
		법 제45조	·도로의 지정·폐지 또는 변경	법 제60조	·건축물의 높이제한
		법 제50조의2	·고층건축물의 피난및 안전관리	법 제61조	·일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한
		법 제53조	·지하층	법 제68조	·기술적 기준
		·국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제76조	·용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축제한 등		
	영 제15조제7항 규칙 제13조	■ 신고대상 가설건축물 축조신고 ☞ 신고권자(특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장)에게 신고한 후 착공할 것			
		구 분		비 고	
	영 제15조의2	축조 신고	제출 도서	·가설건축물 축조신고서[별지 제8호 서식] ·배치도 및 평면도 ·대지사용승낙서 (다른 사람이 소유한 대지인 경우)	·건축물의 건축허가를 신청할 때 건축물의 건축에 관한 사항과 함께 공사용 가설건축물의 건축에 관한 사항을 제출한 경우, 가설 건축물 축조신고서의 제출 생략
			존치 기간	·3년 이내일 것	-
	영 제15조의3	연장	연장 신청 시기	·허가대상 가설건축물	·존치기간 만료일 14일전까지 허가신청
				·신고대상 가설건축물	·존치기간 만료일 7일전까지 신고
			연장 기간	·횟수별 3년의 범위에서 신고가설건축물 별로 건축조례로 정하는 횟수만큼 존치 기간 연장	·공사용 가설건축물 및 공작물의 경우에는 해당 공사의 완료일까지의 기간으로 연장 가능
				·우측 각 요건을 모두 충족하는 가설 건축물로서 허가대상 가설건축물의 건축주가 존치기간 만료일 14일전(신고대상은 7일전)까지 신고권자에게 그 존치기간의 연장을 원하지 않는다는 사실을 통지하지 않는 경우에는 기존 가설건축물과 동일한 기간(우측 제1호 다목의 경우에는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 제10호의 도시·군계획시설사업이 시행되기 전까지의 기간으로 한정)으로 존치기간을 연장한 것으로 본다.	·아래의 어느 하나에 해당하는 가설건축물일 것 -공장에 설치한 가설건축물 -농업·어업용 고정 온실 및 간이 작업장, 가축양육시설(국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 농림지역에 설치한 것만 해당) -도시·군계획시설 예정지에 설치한 가설건축물 ·존치기간 연장이 가능한 가설건축물일 것

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고
	법 조 항	내 용		
착공신고 등 착공신고 대상	법 제21조제1항	■ 착공신고 대상 ☞ 법 제11조·제14조 및 제20조제1항에 따라 건축허가 및 건축신고 또는 가설건축물 허가를 받거나 신고를 한 건축물의 공사를 착수하려는 건축주는 아래의 서류 및 도서를 첨부하여 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 한다. ☞ 공사계획을 신고하거나 변경신고를 하는 경우 해당 공사감리자(공사감리자를 지정한 경우만 해당된다)와 공사시공자가 신고서에 함께 서명하여야 한다.		
	규칙 제14조제1항	도서 종류		비 고
		· 착공신고서	· 건축허가 및 건축신고 또는 가설건축물 허가	· 규칙[별지 제13호서식]
		· 건축관계자 상호간의 계약서 사본	· 건축주와 설계자 간의 계약서 · 건축주와 공사시공자 간의 계약서 · 건축주와 공사감리자 간의 계약서	· 해당사항이 있는 경우
		· 설계도서	· 법 제11조 또는 제14조에 따라 건축허가 또는 신고를 할 때 제출한 경우에는 제출하지 않으며, 변경사항이 있는 경우에는 변경사항을 반영한 설계도서	· 규칙 [별표 4의2]
		· 보험증서 또는 공제증서의 사본	· 실시설계 손해배상공제증권 · 상주 또는 비상주감리 손해배상공제증권	· <u>건축사법 시행령 제21조</u>
		· 기술지도계약서 사본	· 건설재해예방 전문지도기관의 지도대상에 해당하는 경우	· <u>산업안전보건법 제73조제1항, 영 59조</u>
	규칙 제14조제2항	■ 착공연기 신청 ☞ 건축주는 공사착수시기를 연기하려는 경우에는 별지 제14호서식의 착공연기신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)를 허가권자에게 제출하여야 한다.		
	규칙 제14조 제1항제4호	■ 건축사의 보험 또는 공제 가입 ☞ 건축사가 건축물의 설계 및 공사감리 계약을 체결할 때에는 보험증서 또는 공제증서를 건축주에게 제출하여야 한다. · 가입 기간 : 건설공사의 착공일부터 완공일까지의 기간 · 가입 대상 : 건축물의 설계 및 공사감리 · 가입 금액 : 건축물의 설계 및 공사감리의 계약금액		
	건축사법 시행령 제21조			
	법 제24조제6항	■ 현장관리인 ☞ 건축물의 건축주는 공사 현장의 공정 및 안전을 관리하기 위하여 <u>건설산업기본법 제41조 제1항(건설공사 시공자의 제한) 각 호</u> 에 해당하지 아니하는 건축물의 공사현장에 건설기술인 1명을 현장관리인으로 지정하여야 한다. · <u>현장관리인의 자격 기준</u>		
	건설산업기본법 제2조제15호			
	규칙 제14조제6항	■ 건설공사의 산업재해 예방 지도 ☞ 아래표에서 정하는 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 해당 건설공사를 착공하려는 경우 산업안전보건법 제74조에 따라 지정받은 전문기관(이하 “건설재해예방전문지도기관”이라 한다)과 건설산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다.		
	산업안전보건법 제73조			
	산업안전보건법 시행령 제59조	☞ 기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기		
	기술지도계약 체결 대상 건설공사	기술지도계약 체결 대상 제외 공사	기술지도계약 체결 시기	
	· 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사 · 공사금액 1억원 이상 150억원 미만인 공사 · 건설산업기본법 시행령 별표1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호의 토목공사업에 속하는 공사	· 공사기간이 1개월 미만인 공사 · 육지와 연결되지 않은 섬 지역(제주특별자치도는 제외)에서 이루어지는 공사 · 사업주가 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임(같은 광역지방자치단체의 구역내에서 같은 사업주가 시공하는 셋 이하의 공사에 대하여 공동으로 안전관리자의 자격을 가진 사람 1명을 선임한 경우를 포함)하여 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사	· 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결	
	· 건축법 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사	· 산업안전보건법 제42조제1항에 따라 유해위험방지계획서를 제출해야 하는 공사		

본서 부록 483쪽 참조

본서 40쪽 참조

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고								
	법 조 항	내 용									
착공신고 등 시공사 제한	법 제21조제5항	■ 건축공사 시공자의 제한 ☞ 건축주는 <u>건설산업기본법 제41조(건설공사 시공자의 제한)</u> 를 위반하여 건축물의 공사를 하거나 하게 할 수 없다.	본서 부록 483쪽 참조 아래 표 하단 참조								
	건설산업기본법 제41조제1항	☞ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축 또는 대수선(大修繕)에 관한 건설공사(<u>제9조제1항 단서에 따른 경미한 건설공사 제외</u>)는 건설사업자가 하여야 한다. 1. 연면적이 200㎡를 초과하는 모든 건축물 2. 연면적이 200㎡ 이하인 건축물로 아래 표의 어느 하나에 해당하는 경우									
	건설산업기본법 영 제36조제1항	<table><tr><th>관련 법률</th><th>건축물 용도</th></tr><tr><td colspan="2">주거용</td></tr><tr><td>건축법</td><td>·공동주택</td></tr><tr><td>건축법 시행령 별표 1 제1호가목</td><td>·단독주택 중 다중주택, 다가구주택, 공관 ·단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외)</td></tr></table>	관련 법률	건축물 용도	주거용		건축법	·공동주택	건축법 시행령 별표 1 제1호가목	·단독주택 중 다중주택, 다가구주택, 공관 ·단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외)	
관련 법률	건축물 용도										
주거용											
건축법	·공동주택										
건축법 시행령 별표 1 제1호가목	·단독주택 중 다중주택, 다가구주택, 공관 ·단독주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터 및 노인복지시설(노인복지주택은 제외)										
	건설산업기본법 영 제36조제2항	주거용 외의 건축물 로서 많은 사람이 이용하는 건축물의 전부 또는 일부가 아래의 어느 하나에 해당하는 용도로 사용되는 건축물									
		초·중등교육법, 고등교육법 또는 사립학교법	·학교								
		영유아보육법	·어린이집								
		유아교육법	·유치원								
		장애인 등에 대한 특수교육법	·특수교육기관 및 장애인평생교육시설								
		평생교육법	·평생교육시설								
		학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률	·학원								
		식품위생법	·식품접객업종 유흥주점								
		공중위생관리법	·숙박시설								
		의료법	·병원(종합병원·한방병원 및 요양병원을 포함한다)								
		관광진흥법	·관광숙박시설 또는 관광객이용시설중 전문휴양시설·종합휴양시설및 관광공연장 ·종합유원시설업에 이용되는 유기사설 중 미로								
		건축법 시행령 별표 1 제4호거목	·다중생활시설(고시원업 시설로서 바닥면적 500㎡ 미만인 것)								
		건축법 시행령 별표 1 제14호	·업무시설								
	건설산업기본법 영 제38조제1항	체육시설의 설치· 이용에 관한 법률	·골프장(9홀 이상에 한정한다), 스키장 및 자동차 경주장								
	건설산업기본법 영 제38조제2항	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	·공원시설 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물 1. 공연장(공연법 제9조에 따라 등록하여야 하는 공연장에 한정한다) 2. 보안시설(면적이 100,000㎡ 이상인 경우에 한정한다) 3. 묘지(면적이 100,000㎡ 이상인 경우에 한정한다)								
	건설산업기본법 영 제38조제3항	자연공원법	·공원시설 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물을 말한다. 1. 산지 또는 해안에 설치되는 사방시설(산지 또는 해안모래언덕의 면적이 10,000㎡ 이상인 경우에 한정한다) 2. 길이가 1Km 이상인 호안시설								
	건설산업기본법 시행령 제37조	☞ 시공자의 제한을 받지 아니하는 건축물 · 농업·임업·축산업 또는 어업용으로 설치하는 창고·저장고·작업장·퇴비사·축사·양어장 기타 이와 유사한 용도의 건축물 · 주택법 제4조에 따라 등록을 한 주택건설사업자가 같은 법 시행령 제17조제1항에 따른 자본금·기술능력 및 주택건설실적을 갖추고 같은 법 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인 또는 건축법 제11조에 따른 건축허가를 받아 건설하는 주거용 건축물									
	건설산업기본법 제9조제1항단서	· <u>경미한 건설공사(건설산업기본법 제9조제1항 및 영 제8조제1항)</u> - 종합공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 1건 공사의 공사예정금액이 5천만원 미만인 건설공사 - 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 건설공사 (가스시설공사, 철강구조물공사, 삭도설치 공사, 승강기설치공사, 철도·레도공사, 난방공사는 제외) - 조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사(당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한한다)									

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고
	법 조 항	내 용		
건축물의 사용승인 사용승인 대상	법 제22조제1항	■ 사용승인신청 대상 건축물 ☞ 건축주가 법 제11조·제14조 및 제20조제1항에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 법 제25조제6항에 따라 공사감리자가 작성한 감리 완료보고서(같은 조 제1항에 따른 공사감리자를 지정한 경우만 해당된다)와 아래 표에서 정하는 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다. 하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(棟)별 공사를 완료한 경우를 포함한다.		
	규칙 제16조제1항	☞ 사용승인 신청 시 제출도서		
		구 분	신청 시 제출도서	비 고
			·공사감리완료보고서	
		·공사감리자를 지정한 경우	·감리비용을 지불하였음을 증명하는 서류	·해당 사항이 있는 경우
		·건축신고를 하여 건축한 건축물	·배치 및 평면이 표시된 현황도면	·건축법 제11조
		·허가·변경허가를 받았거나 신고·변경신고를 한 도서에 변경이 있는 경우	·설계변경사항이 반영된 최종 공사완료도서	
		·건축법 제22조제4항에 의거 사용승인·준공검사 또는 등록신청 등을 받은 것으로 의제 처리되는 것	·해당법령에서 제출하도록 의무화하고 있는 신청서 및 첨부 서류	·해당 사항이 있는 경우
		·내진능력을 공개하여야 하는 건축물인 경우	·건축구조기술사가 날인한 근거 자료 (건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제60조의2 제2항 후단에 해당하는 경우로 한정)	·건축물의 최대지반가속도를 능력스펙트럼 방식을 적용하여 내진능력을 산정한 경우
		·생활숙박시설인 경우 ※ 30실 이상이거나 생활숙박시설 영업장의 면적이 해당 건축물 연면적의 3분의 1 이상인 것으로 한정한다	·건축물의 분양에 관한 법률 시행령 제9조제1항 제9호의3에 따른 내용(분양받은 자가 서명 또는 날인한 건축물의 분양에 관한 법률 시행규칙 별지 제2호의2 서식의 생활숙박시설 관련 확인서 포함)의 사본	
규칙 제16조제2항	·액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제 44조제2항 본문에 따라 액화석유가스의 사용시설에 대한 완성검사를 받아야 할 건축물인 경우	·허가권자는 행정정보의 공동이용을 통해 액화석유가스 완성검사 증명서를 확인해야 함	·신청인이 확인에 동의하지 않은 경우에는 해당 서류를 제출하도록 해야 함	
법 제22조제2항 규칙 제16조제3항	■ 사용승인서 교부 ☞ 허가권자는 법 제22조제1항에 따른 사용승인신청을 받은 경우, 그 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 아래 사항에 대해 사용승인을 위한 현장 검사를 실시하여야 하며, 현장검사에 합격된 건축물에 대하여는 사용승인서를 신청인에게 발급하여야 한다. 다만, 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물은 사용승인을 위한 검사를 실시하지 아니하고 사용승인서를 내줄 수 있다. · 사용승인을 신청한 건축물이 이 법에 따라 허가 또는 신고한 설계도서대로 시공되었는지의 여부 · 감리완료보고서, 공사완료도서 등의 서류 및 도서가 적합하게 작성되었는지의 여부			
법 제22조제3항	■ 건축물의 사용 ☞ 건축주는 법 제22조에 따라 사용승인을 받은 후가 아니면 건축물을 사용하거나 사용하지 할 수 없다. 다만, 아래 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. · 허가권자가 법 제22조제2항에 따른 기간 내에 사용승인서를 교부하지 아니한 경우 · 사용승인서를 교부받기 전에 공사가 완료된 부분이 견폐율, 용적률, 설비, 피난·방화 등 법 시행규칙 제17조에서 정하는 기준에 적합한 경우로서 기간을 정하여 임시로 사용의 승인을 한 경우			

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고																																																																																				
	법 조 항	내 용																																																																																					
건축물의 사용승인 일괄 준공	법 제22조제4항	■ 건축물 사용승인 시 일괄 준공사항 ☞ 법 제22조제2항에 따른 사용승인을 받은 경우에는 아래 표에 따른 사용승인·준공검사 또는 등록신청 등을 받거나 한 것으로 본다. 1. 「하수도법」 제27조에 따른 배수설비(排水設備)의 준공검사 및 같은 법 제37조에 따른 개인하수처리시설의 준공검사 2. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제64조에 따른 지적공부(地籍公簿)의 변동사항 등록신청 3. 「승강기 안전관리법」 제28조에 따른 승강기 설치검사 4. 「에너지이용 합리화법」 제39조에 따른 보일러설치검사 5. 「전기안전관리법」 제9조에 따른 전기설비의 사용전검사 6. 「정보통신공사업법」 제36조에 따른 정보통신공사의 사용전검사 7. 「도로법」 제62조 제2항에 따른 도로점용공사의 준공확인 8. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제62조에 따른 개발행위의 준공검사 9. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제98조에 따른 도시·군계획시설사업의 준공검사 10. 「물환경보전법」 제37조에 따른 수질오염물질 배출시설의 가동개시의 신고 11. 「대기환경보전법」 제30조에 따른 대기오염물질 배출시설의 가동개시의 신고 ※ 공장 건축물의 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제14조의2에 따라 관련 법률의 검사																																																																																					
건축물의 임시사용승인 임시사용 승인기준	영 제17조제2항 영 제17조제3항 영 제17조제4항 규칙 제17조제2항 규칙 제17조제3항	■ 임시사용승인 기준 <table><tr><th>구 분</th><th>임시사용승인 기준</th></tr><tr><td>승인 대상</td><td>·건축법 제22조 제2항의 규정에 의한 사용승인서를 받기 전에 공사가 완료된 부분에 대해 임시사용의 승인을 받으려는 건축물</td></tr><tr><td>승인 조건</td><td>·사용승인서를 교부받기 전에 공사가 완료된 부분이 건폐율, 용적률, 설비, 피난·방화 등 규칙 제17조 제2항에서 정하는 기준에 적합한 경우 ※ 식수 등 조경에 필요한 조치를 하기에 부적합한 시기에 건축공사가 완료된 건축물은 허가권자가 지정하는 시기까지 식수(植樹) 등 조경에 필요한 조치를 할 것을 조건으로 임시사용승인 가능</td></tr><tr><td>승인 기간</td><td>·2년 이내 ※ 대형 건축물 또는 압반공사 등으로 인하여 공사기간이 긴 건축물에 대하여는 승인기간 연장 가능</td></tr></table> ■ 임시사용승인 시 검토 법규 ☞ 건축물 및 대지의 일부가 아래 규정을 위반하여 건축된 경우 해당 건축물의 임시사용 불가 <table><tr><th>법 조 문</th><th>조 문 명</th><th>법 조 문</th><th>조 문 명</th></tr><tr><td>법 제40조</td><td>대지의 안전 등</td><td>법 제52조의3</td><td>건축자재의 제조 및 유통관리</td></tr><tr><td>법 제41조</td><td>토지 굴착부분에 대한 조치 등</td><td>법 제52조의4</td><td>건축자재의 품질관리 등</td></tr><tr><td>법 제42조</td><td>대지의 조경</td><td>법 제52조의5</td><td>건축자재의 품질인증</td></tr><tr><td>법 제43조</td><td>공개공지 등의 확보</td><td>법 제52조의6</td><td>건축자재 등 품질인증 기관의 지정·운영 등</td></tr><tr><td>법 제44조</td><td>대지와 도로의 관계</td><td>법 제53조</td><td>지하층</td></tr><tr><td>법 제45조</td><td>도로의 지정·폐지 또는 변경</td><td>법 제53조의2</td><td>건축물의 범죄예방</td></tr><tr><td>법 제46조</td><td>건축선의 지정</td><td>법 제54조</td><td>건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우의 조치</td></tr><tr><td>법 제47조</td><td>건축선에 따른 건축제한</td><td>법 제55조</td><td>건축물의 건폐율</td></tr><tr><td>법 제48조</td><td>구조내력 등</td><td>법 제56조</td><td>건축물의 용적률</td></tr><tr><td>법 제48조의2</td><td>건축물의 내진등급의 설정</td><td>법 제57조</td><td>대지의 분할제한</td></tr><tr><td>법 제48조의3</td><td>건축물의 내진능력 공개</td><td>법 제58조</td><td>대지 안의 공지</td></tr><tr><td>법 제48조의4</td><td>부속건축물의 설치 및 관리</td><td>법 제60조</td><td>건축물의 높이제한</td></tr><tr><td>법 제49조</td><td>건축물의 피난시설 및 용도제한 등</td><td>법 제61조</td><td>일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한</td></tr><tr><td>법 제50조</td><td>건축물의 내화구조와 방화벽</td><td>법 제62조</td><td>건축설비기준 등</td></tr><tr><td>법 제50조의2</td><td>고층건축물의 피난 및 안전관리</td><td>법 제64조</td><td>승강기</td></tr><tr><td>법 제51조</td><td>방화지구 안의 건축물</td><td>법 제67조</td><td>관계전문기술자</td></tr><tr><td>법 제52조</td><td>건축물의 마감재료</td><td>법 제68조</td><td>기술적 기준</td></tr><tr><td>법 제52조의2</td><td>실내건축</td><td>법 제77조</td><td>특별건축구역 건축물의 검사 등</td></tr></table> ■ 임시사용승인서 교부 ☞ 허가권자는 규칙 제17조제1항의 규정에 의한 임시사용승인 신청을 받은 경우에는 당해 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 사용승인서를 신청인에게 교부하여야 한다.	구 분	임시사용승인 기준	승인 대상	·건축법 제22조 제2항의 규정에 의한 사용승인서를 받기 전에 공사가 완료된 부분에 대해 임시사용의 승인을 받으려는 건축물	승인 조건	·사용승인서를 교부받기 전에 공사가 완료된 부분이 건폐율, 용적률, 설비, 피난·방화 등 규칙 제17조 제2항에서 정하는 기준에 적합한 경우 ※ 식수 등 조경에 필요한 조치를 하기에 부적합한 시기에 건축공사가 완료된 건축물은 허가권자가 지정하는 시기까지 식수(植樹) 등 조경에 필요한 조치를 할 것을 조건으로 임시사용승인 가능	승인 기간	·2년 이내 ※ 대형 건축물 또는 압반공사 등으로 인하여 공사기간이 긴 건축물에 대하여는 승인기간 연장 가능	법 조 문	조 문 명	법 조 문	조 문 명	법 제40조	대지의 안전 등	법 제52조의3	건축자재의 제조 및 유통관리	법 제41조	토지 굴착부분에 대한 조치 등	법 제52조의4	건축자재의 품질관리 등	법 제42조	대지의 조경	법 제52조의5	건축자재의 품질인증	법 제43조	공개공지 등의 확보	법 제52조의6	건축자재 등 품질인증 기관의 지정·운영 등	법 제44조	대지와 도로의 관계	법 제53조	지하층	법 제45조	도로의 지정·폐지 또는 변경	법 제53조의2	건축물의 범죄예방	법 제46조	건축선의 지정	법 제54조	건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우의 조치	법 제47조	건축선에 따른 건축제한	법 제55조	건축물의 건폐율	법 제48조	구조내력 등	법 제56조	건축물의 용적률	법 제48조의2	건축물의 내진등급의 설정	법 제57조	대지의 분할제한	법 제48조의3	건축물의 내진능력 공개	법 제58조	대지 안의 공지	법 제48조의4	부속건축물의 설치 및 관리	법 제60조	건축물의 높이제한	법 제49조	건축물의 피난시설 및 용도제한 등	법 제61조	일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한	법 제50조	건축물의 내화구조와 방화벽	법 제62조	건축설비기준 등	법 제50조의2	고층건축물의 피난 및 안전관리	법 제64조	승강기	법 제51조	방화지구 안의 건축물	법 제67조	관계전문기술자	법 제52조	건축물의 마감재료	법 제68조	기술적 기준	법 제52조의2	실내건축	법 제77조	특별건축구역 건축물의 검사 등	
구 분	임시사용승인 기준																																																																																						
승인 대상	·건축법 제22조 제2항의 규정에 의한 사용승인서를 받기 전에 공사가 완료된 부분에 대해 임시사용의 승인을 받으려는 건축물																																																																																						
승인 조건	·사용승인서를 교부받기 전에 공사가 완료된 부분이 건폐율, 용적률, 설비, 피난·방화 등 규칙 제17조 제2항에서 정하는 기준에 적합한 경우 ※ 식수 등 조경에 필요한 조치를 하기에 부적합한 시기에 건축공사가 완료된 건축물은 허가권자가 지정하는 시기까지 식수(植樹) 등 조경에 필요한 조치를 할 것을 조건으로 임시사용승인 가능																																																																																						
승인 기간	·2년 이내 ※ 대형 건축물 또는 압반공사 등으로 인하여 공사기간이 긴 건축물에 대하여는 승인기간 연장 가능																																																																																						
법 조 문	조 문 명	법 조 문	조 문 명																																																																																				
법 제40조	대지의 안전 등	법 제52조의3	건축자재의 제조 및 유통관리																																																																																				
법 제41조	토지 굴착부분에 대한 조치 등	법 제52조의4	건축자재의 품질관리 등																																																																																				
법 제42조	대지의 조경	법 제52조의5	건축자재의 품질인증																																																																																				
법 제43조	공개공지 등의 확보	법 제52조의6	건축자재 등 품질인증 기관의 지정·운영 등																																																																																				
법 제44조	대지와 도로의 관계	법 제53조	지하층																																																																																				
법 제45조	도로의 지정·폐지 또는 변경	법 제53조의2	건축물의 범죄예방																																																																																				
법 제46조	건축선의 지정	법 제54조	건축물의 대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우의 조치																																																																																				
법 제47조	건축선에 따른 건축제한	법 제55조	건축물의 건폐율																																																																																				
법 제48조	구조내력 등	법 제56조	건축물의 용적률																																																																																				
법 제48조의2	건축물의 내진등급의 설정	법 제57조	대지의 분할제한																																																																																				
법 제48조의3	건축물의 내진능력 공개	법 제58조	대지 안의 공지																																																																																				
법 제48조의4	부속건축물의 설치 및 관리	법 제60조	건축물의 높이제한																																																																																				
법 제49조	건축물의 피난시설 및 용도제한 등	법 제61조	일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한																																																																																				
법 제50조	건축물의 내화구조와 방화벽	법 제62조	건축설비기준 등																																																																																				
법 제50조의2	고층건축물의 피난 및 안전관리	법 제64조	승강기																																																																																				
법 제51조	방화지구 안의 건축물	법 제67조	관계전문기술자																																																																																				
법 제52조	건축물의 마감재료	법 제68조	기술적 기준																																																																																				
법 제52조의2	실내건축	법 제77조	특별건축구역 건축물의 검사 등																																																																																				

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고										
	법 조 항	내 용											
건축물의 설계	법 제23조제1항	■ 건축물의 설계 ☞ 건축물의 건축 등을 위한 설계는 아래 표의 기준에 따른 설계자가 설계하여야 한다.											
		<table><tr><th>설계자</th><th>설계할 수 있는 건축물</th></tr><tr><td>건축사</td><td>·법 제11조에 의한 건축허가 또는 법 제14조에 의한 건축신고 대상 건축물 ·주택법 제66조 제1항 또는 제2항에 따른 리모델링을 하는 건축물</td></tr><tr><td>건축사 외</td><td>·바닥면적의 합계가 85㎡ 미만인 중축·개축 또는 재축 ·연면적이 200㎡ 미만이고 층수가 3층 미만인 건축물의 대수선 ·읍·면지역(시장 또는 군수가 지역계획 또는 도시·군 계획에 지장이 있다고 인정하여 지정·공고한 구역 제외)에서 건축하는 건축물 중 연면적이 200㎡ 이하인 창고 및 농막(농지법에 따른 농막)과 연면적 400㎡ 이하인 축사, 작물재배사, 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실 ·건축법시행령 제15조 제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 신고대상 가설 건축물로서 <u>건축조례로 정하는 가설건축물</u></td></tr></table>		설계자	설계할 수 있는 건축물	건축사	·법 제11조에 의한 건축허가 또는 법 제14조에 의한 건축신고 대상 건축물 ·주택법 제66조 제1항 또는 제2항에 따른 리모델링을 하는 건축물	건축사 외	·바닥면적의 합계가 85㎡ 미만인 중축·개축 또는 재축 ·연면적이 200㎡ 미만이고 층수가 3층 미만인 건축물의 대수선 ·읍·면지역(시장 또는 군수가 지역계획 또는 도시·군 계획에 지장이 있다고 인정하여 지정·공고한 구역 제외)에서 건축하는 건축물 중 연면적이 200㎡ 이하인 창고 및 농막(농지법에 따른 농막)과 연면적 400㎡ 이하인 축사, 작물재배사, 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실 ·건축법시행령 제15조 제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 신고대상 가설 건축물로서 <u>건축조례로 정하는 가설건축물</u>				
	설계자	설계할 수 있는 건축물											
	건축사	·법 제11조에 의한 건축허가 또는 법 제14조에 의한 건축신고 대상 건축물 ·주택법 제66조 제1항 또는 제2항에 따른 리모델링을 하는 건축물											
	건축사 외	·바닥면적의 합계가 85㎡ 미만인 중축·개축 또는 재축 ·연면적이 200㎡ 미만이고 층수가 3층 미만인 건축물의 대수선 ·읍·면지역(시장 또는 군수가 지역계획 또는 도시·군 계획에 지장이 있다고 인정하여 지정·공고한 구역 제외)에서 건축하는 건축물 중 연면적이 200㎡ 이하인 창고 및 농막(농지법에 따른 농막)과 연면적 400㎡ 이하인 축사, 작물재배사, 종묘배양시설, 화초 및 분재 등의 온실 ·건축법시행령 제15조 제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 신고대상 가설 건축물로서 <u>건축조례로 정하는 가설건축물</u>											
	영 제18조												
	법 제23조제4항	※ 예외 - 국토교통부장관이 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 작성하거나 인정하는 표준설계도서나 특수한 공법을 적용한 설계도서에 따라 건축물을 건축하는 경우											
	법 제23조제2항	☞ 설계도서의 작성기준 ·설계자는 건축물이 건축법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령에 맞고 안전·기능 및 미관에 지장이 없도록 설계도서를 작성 ·국토교통부장관이 정하여 고시하는 설계도서 작성기준에 따라 설계도서를 작성 ※ 예외 - 해당 건축물의 공법(工法) 등이 특수한 경우로서 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 건축위원회의 심의를 거친 때에는 그러하지 아니하다.											
	법 제23조제3항	☞ 설계도서의 서명날인 ·설계도서를 작성한 설계자는 설계가 건축법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령에 맞게 작성되었는지를 확인한 후 설계도서에 서명날인 하여야 한다.											
	건축물의 시공	법 제24조제1항		■ 건축공사 시공자 ☞ 공사시공자는 공사계약대로 성실하게 공사를 수행하여야 하며, 건축법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계법령에 맞게 건축물을 건축하여 건축주에게 인도하여야 한다.	본서 부록 483쪽 참조								
		<table><tr><th>구 분</th><th>시공자의 업무</th></tr><tr><td>의 무</td><td>·건축법 제15조 제2항에 따른 계약대로 성실하게 공사 수행하여야 하며, ·건축법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령에 맞게 건축물을 건축하여 건축주에게 인도하여야 함 ·건축허가나 용도변경허가대상인 건축물의 공사현장에 설계도서를 갖추어 두어야 함</td></tr><tr><td>설계변경 요청</td><td>·설계도서가 관계 법령에 맞지 아니하거나 공사의 여건상 불합리하다고 인정되면 건축주와 공사감리자의 동의를 받아 서면으로 설계자에게 설계변경을 요청할 수 있고, 이 경우 설계자는 정당한 사유가 없으면 요청에 따라야 함</td></tr><tr><td>상세 시공도면 작성</td><td>·공사감리자로부터 상세시공도면을 작성하도록 요청을 받으면, 상세시공도면을 작성하여 공사감리자의 확인을 받은 후 이에 따라 공사하여야 함</td></tr><tr><td>건축허가 표지판 설치</td><td>·건축허가나 용도변경허가가 필요한 건축물의 건축공사를 착수한 경우에는 해당 건축공사현장의 주요출입구에 주민이 보기 쉽도록 건축물 규모·용도·설계자·시공자 및 감리자 등을 표시한 건축허가표지판을 설치하여야 함</td></tr></table>	구 분	시공자의 업무		의 무	·건축법 제15조 제2항에 따른 계약대로 성실하게 공사 수행하여야 하며, ·건축법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령에 맞게 건축물을 건축하여 건축주에게 인도하여야 함 ·건축허가나 용도변경허가대상인 건축물의 공사현장에 설계도서를 갖추어 두어야 함	설계변경 요청	·설계도서가 관계 법령에 맞지 아니하거나 공사의 여건상 불합리하다고 인정되면 건축주와 공사감리자의 동의를 받아 서면으로 설계자에게 설계변경을 요청할 수 있고, 이 경우 설계자는 정당한 사유가 없으면 요청에 따라야 함	상세 시공도면 작성	·공사감리자로부터 상세시공도면을 작성하도록 요청을 받으면, 상세시공도면을 작성하여 공사감리자의 확인을 받은 후 이에 따라 공사하여야 함	건축허가 표지판 설치	·건축허가나 용도변경허가가 필요한 건축물의 건축공사를 착수한 경우에는 해당 건축공사현장의 주요출입구에 주민이 보기 쉽도록 건축물 규모·용도·설계자·시공자 및 감리자 등을 표시한 건축허가표지판을 설치하여야 함
구 분		시공자의 업무											
의 무		·건축법 제15조 제2항에 따른 계약대로 성실하게 공사 수행하여야 하며, ·건축법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령에 맞게 건축물을 건축하여 건축주에게 인도하여야 함 ·건축허가나 용도변경허가대상인 건축물의 공사현장에 설계도서를 갖추어 두어야 함											
설계변경 요청		·설계도서가 관계 법령에 맞지 아니하거나 공사의 여건상 불합리하다고 인정되면 건축주와 공사감리자의 동의를 받아 서면으로 설계자에게 설계변경을 요청할 수 있고, 이 경우 설계자는 정당한 사유가 없으면 요청에 따라야 함											
상세 시공도면 작성		·공사감리자로부터 상세시공도면을 작성하도록 요청을 받으면, 상세시공도면을 작성하여 공사감리자의 확인을 받은 후 이에 따라 공사하여야 함											
건축허가 표지판 설치		·건축허가나 용도변경허가가 필요한 건축물의 건축공사를 착수한 경우에는 해당 건축공사현장의 주요출입구에 주민이 보기 쉽도록 건축물 규모·용도·설계자·시공자 및 감리자 등을 표시한 건축허가표지판을 설치하여야 함											
법 제24조제2항													
법 제24조제3항													
법 제24조제4항													
법 제24조제5항													
법 제24조제6항	■ 현장관리인 ☞ 건축물의 건축주는 공사 현장의 공정 및 안전을 관리하기 위하여 건설기술인 1명을 현장관리인으로 지정하여야 한다.												
	<table><tr><th>구 분</th><th>현장관리인의 업무</th></tr><tr><td>지정 대상</td><td>·<u>건설산업기본법 제41조 제1항(건설공사 시공자의 제한) 각 호</u>에 해당하지 아니하는 건축물의 공사현장</td></tr><tr><td>지 정 자</td><td>·건축주는 공사 현장의 공정 및 안전관리를 위하여 건설산업기본법 제2조제15호에 따른 건설기술인 1명을 현장관리인으로 지정·배치하여야 한다</td></tr><tr><td>업 무</td><td>·건축물 및 대지가 관계 법령에 적합하도록 건축주를 지원하는 업무 ·건축물의 위치와 규격 등이 설계도서에 적정하게 시공되는지에 대한 확인·관리 ·시공계획 및 설계 변경에 관한 사항 검토 등 공정관리에 관한 업무 ·안전시설의 적정설치 및 안전기준 준수 여부점검·관리 ·그 밖에 건축주와 계약으로 정하는 업무 ·건축주의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 공사 현장 이탈 금지</td></tr></table>	구 분	현장관리인의 업무	지정 대상	· <u>건설산업기본법 제41조 제1항(건설공사 시공자의 제한) 각 호</u> 에 해당하지 아니하는 건축물의 공사현장	지 정 자	·건축주는 공사 현장의 공정 및 안전관리를 위하여 건설산업기본법 제2조제15호에 따른 건설기술인 1명을 현장관리인으로 지정·배치하여야 한다	업 무	·건축물 및 대지가 관계 법령에 적합하도록 건축주를 지원하는 업무 ·건축물의 위치와 규격 등이 설계도서에 적정하게 시공되는지에 대한 확인·관리 ·시공계획 및 설계 변경에 관한 사항 검토 등 공정관리에 관한 업무 ·안전시설의 적정설치 및 안전기준 준수 여부점검·관리 ·그 밖에 건축주와 계약으로 정하는 업무 ·건축주의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 공사 현장 이탈 금지				
구 분	현장관리인의 업무												
지정 대상	· <u>건설산업기본법 제41조 제1항(건설공사 시공자의 제한) 각 호</u> 에 해당하지 아니하는 건축물의 공사현장												
지 정 자	·건축주는 공사 현장의 공정 및 안전관리를 위하여 건설산업기본법 제2조제15호에 따른 건설기술인 1명을 현장관리인으로 지정·배치하여야 한다												
업 무	·건축물 및 대지가 관계 법령에 적합하도록 건축주를 지원하는 업무 ·건축물의 위치와 규격 등이 설계도서에 적정하게 시공되는지에 대한 확인·관리 ·시공계획 및 설계 변경에 관한 사항 검토 등 공정관리에 관한 업무 ·안전시설의 적정설치 및 안전기준 준수 여부점검·관리 ·그 밖에 건축주와 계약으로 정하는 업무 ·건축주의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 공사 현장 이탈 금지												
규칙 제18조의2													

본서 부록
483쪽 참조

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고																													
	법 조 항	내 용																														
건축물의 시공 현장관리인	법 제24조제6항	■ 현장관리인의 자격 기준 【건설산업기본법 제2조제15호】 ☞ 15. “건설기술인”이란 관계 법령에 따라 건설공사에 관한 기술이나 기능을 가졌다고 인정된 사람을 말한다. ☞ 현장관리인 자격 기준 및 제출서류 · 국가기술자격법 시행규칙 [별표2] : 국가기술자격의 직무분야 및 국가기술자격의 종목 ⇒ [별표2] 발체 : 기능사자격증 이상(자격증 사본) · 기술사 : 건축구조, 건축기계설비, 건축시공, 건축품질시험 · 기능장 : 건축목재시공, 건축일반시공 · 기사 : 건축, 건축설비, 실내건축 · 산업기사 : 건축, 건축목공, 건축설비, 건축일반시공, 방수 실내건축 · 기능사 : 거푸집, 건축도장, 건축목공, 도배, 미장, 방수, 비계, 실내건축, 운수운들, 유리시공, 전산응용 건축제도, 조적, 철근, 타일 · 건설기술관련 자격증 무면허 ⇒ 한국건설기술인협회에 등록(경력증명서, 경력확인서 등) · 건설산업기본법 시행령 제13조 [별표2] 비교1 라목 ⇒ 대한전문건설협회(인정기능사) 라. 국가기술자격법에 따른 관련 종목의 기술자격취득자는 근로자직업능력 개발법에 따른 직업능력개발훈련시설에서 시행하는 6개월 이상의 관련 분야의 직업훈련과정을 수료한 사람 또는 관련 분야 공사의 실무에 3년 이상 종사한 사람으로서 국토교통부장관이 지정하는 협회 등 사업주단체가 그 능력이 있다고 인정한 사람으로 갈음할 수 있다. ■ 현장관리인 지정 대상 제외공사 ☞ 건설산업기본법 제41조 제1항(건설공사 시공자의 제한) 각 호에 해당하지 아니하는 건축물이나, 건설업자가 시공하는 경우 · 경미한 건설공사(건설산업기본법 시행령 제8조) · 종합공사 예정금액 5천만원 미만인 건설공사 · 전문공사 예정금액 1천5백만원 미만인 건설공사 * 경미한 건설공사의 공사예정금액에 관한 기준 【고용노동부 고시 [별표]】 : 건설업자가 아닌 자가 시공하는 건설공사의 총공사금액 산정방법에 관한 규정	본서 부록 483쪽 참조																													
건축물의 시공 사진 및 동영상 촬영 대상	법제24조제7항 영 제18조의3 제1항	■ 사진 및 동영상 촬영 ☞ 공사시공자는 공사의 공정이 영 제18조의2 제2항에서 정하는 진도에 다다른 때마다 사진 및 동영상을 촬영·보관하여야 한다. <table><tr><th>구 분</th><th>사진 및 동영상 촬영</th></tr><tr><td>촬영 대상</td><td>· 공동주택 · 다중이용건축물[바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설, 16층 이상인 건축물] · 특수구조 건축물(영 제2조제18호) · 필로티형식 건축물 중 3층 이상인 건축물</td></tr><tr><td>촬영 및 보관 의무자</td><td>· 건축공사 시공자</td></tr></table> ☞ 촬영 시점 <table><tr><th colspan="4">다중이용건축물</th><th rowspan="2">특수구조 건축물</th><th rowspan="2">3층 이상의 필로티형식 건축물</th></tr><tr><th>철근콘크리트조· 철골철근콘크리트조· 조적조· 보강콘크리트블럭조</th><th>철골조</th><th>그 외 구조</th><th>방화구획 설치 공사</th></tr><tr><td>· 기초공사 시 · 철근배치완료 시 · 지붕슬래브 배근 완료 시 · 지상 5개 층마다 상부 슬래브배근 완료 시</td><td>· 기초공사 시 · 철근배치완료 시 · 지붕철골 조립 완료 시 · 지상 3개 층마다 또는 높이 20m 마다 주요구조부 조립 완료 시</td><td>· 기초 공사 시 · 거푸집 또는 주춧돌 설치 완료 시</td><td>· 매 층마다 상부 슬래브 배근 완료 시 · 매 층마다 주요구조 부의 조립 완료 시</td><td></td><td>· 기초공사 시 · 건축물 상층부 하중이 상층부와 다른 구조형식의 하층부로 전달되는 부재의 철근배치 완료시 1) 기둥, 벽체 중 하나 2) 보, 슬래브 중 하나</td></tr></table> ☞ 사진 및 동영상 제출 <table><tr><th>구 분</th><th>사진 및 동영상 촬영</th></tr><tr><td>공사시공자</td><td>· 촬영한 사진 및 동영상을 디지털파일 형태로 가공·처리하여 보관하여야 하며, 해당 사진 및 동영상을 디스크 등 전자저장매체 또는 정보통신망을 통하여 공사감리자에게 제출</td></tr><tr><td>공사감리자</td><td>· 사진 및 동영상내용의 적정성을 검토한 후 감리중간보고서 및 감리완료보고서를 해당 사진 및 동영상을 함께 건축주에게 제출</td></tr><tr><td>건 축 주</td><td>· 감리중간보고서 및 감리완료보고서와 해당 사진 및 동영상을 허가권자에게 제출</td></tr></table>		구 분	사진 및 동영상 촬영	촬영 대상	· 공동주택 · 다중이용건축물[바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설, 16층 이상인 건축물] · 특수구조 건축물(영 제2조제18호) · 필로티형식 건축물 중 3층 이상인 건축물	촬영 및 보관 의무자	· 건축공사 시공자	다중이용건축물				특수구조 건축물	3층 이상의 필로티형식 건축물	철근콘크리트조· 철골철근콘크리트조· 조적조· 보강콘크리트블럭조	철골조	그 외 구조	방화구획 설치 공사	· 기초공사 시 · 철근배치완료 시 · 지붕슬래브 배근 완료 시 · 지상 5개 층마다 상부 슬래브배근 완료 시	· 기초공사 시 · 철근배치완료 시 · 지붕철골 조립 완료 시 · 지상 3개 층마다 또는 높이 20m 마다 주요구조부 조립 완료 시	· 기초 공사 시 · 거푸집 또는 주춧돌 설치 완료 시	· 매 층마다 상부 슬래브 배근 완료 시 · 매 층마다 주요구조 부의 조립 완료 시		· 기초공사 시 · 건축물 상층부 하중이 상층부와 다른 구조형식의 하층부로 전달되는 부재의 철근배치 완료시 1) 기둥, 벽체 중 하나 2) 보, 슬래브 중 하나	구 분	사진 및 동영상 촬영	공사시공자	· 촬영한 사진 및 동영상을 디지털파일 형태로 가공·처리하여 보관하여야 하며, 해당 사진 및 동영상을 디스크 등 전자저장매체 또는 정보통신망을 통하여 공사감리자에게 제출	공사감리자	· 사진 및 동영상내용의 적정성을 검토한 후 감리중간보고서 및 감리완료보고서를 해당 사진 및 동영상을 함께 건축주에게 제출	건 축 주
구 분	사진 및 동영상 촬영																															
촬영 대상	· 공동주택 · 다중이용건축물[바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광숙박시설, 16층 이상인 건축물] · 특수구조 건축물(영 제2조제18호) · 필로티형식 건축물 중 3층 이상인 건축물																															
촬영 및 보관 의무자	· 건축공사 시공자																															
다중이용건축물				특수구조 건축물	3층 이상의 필로티형식 건축물																											
철근콘크리트조· 철골철근콘크리트조· 조적조· 보강콘크리트블럭조	철골조	그 외 구조	방화구획 설치 공사																													
· 기초공사 시 · 철근배치완료 시 · 지붕슬래브 배근 완료 시 · 지상 5개 층마다 상부 슬래브배근 완료 시	· 기초공사 시 · 철근배치완료 시 · 지붕철골 조립 완료 시 · 지상 3개 층마다 또는 높이 20m 마다 주요구조부 조립 완료 시	· 기초 공사 시 · 거푸집 또는 주춧돌 설치 완료 시	· 매 층마다 상부 슬래브 배근 완료 시 · 매 층마다 주요구조 부의 조립 완료 시		· 기초공사 시 · 건축물 상층부 하중이 상층부와 다른 구조형식의 하층부로 전달되는 부재의 철근배치 완료시 1) 기둥, 벽체 중 하나 2) 보, 슬래브 중 하나																											
구 분	사진 및 동영상 촬영																															
공사시공자	· 촬영한 사진 및 동영상을 디지털파일 형태로 가공·처리하여 보관하여야 하며, 해당 사진 및 동영상을 디스크 등 전자저장매체 또는 정보통신망을 통하여 공사감리자에게 제출																															
공사감리자	· 사진 및 동영상내용의 적정성을 검토한 후 감리중간보고서 및 감리완료보고서를 해당 사진 및 동영상을 함께 건축주에게 제출																															
건 축 주	· 감리중간보고서 및 감리완료보고서와 해당 사진 및 동영상을 허가권자에게 제출																															
	영 제18조의3 제2항																															
	규칙 제18조의3 제2항																															

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고	
	법 조 항	내 용			
건축공사감리 감리대상 등	법 제25조제1항	■ 공사감리대상 건축물 및 지정권자 ☞ 건축주는 아래의 감리대상 건축물을 건축하는 경우 건축사나 건설엔지니어링사업자(공사시공자 본인 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따른 계열회사는 제외한다)를 공사감리자로 지정하여 공사감리를 하게 하여야 한다.			
	영 제19조제1항 제1호	감 리 자	감리 대상건축물	비 고	
		건 축 사	·법 제11조에 따라 건축허가대상 건축물을 건축하는 경우 ·영 제6조제1항제6호에 따른 건축물을 리모델링하는 경우 나. 허가권자가 리모델링 활성화가 필요하다고 인정하여 지정·공고한 구역안의 건축물 나. 사용승인 받은후 15년이상 되어 리모델링이 필요한 건축물	법 제14조에 따른 건축신고 대상 건축물 제외	
	영 제19조제1항 제2호	건축사 또는 건설기술진흥법에 따른 건설엔지니어링 사업자	·다중이용 건축물을 건축하는 경우 - 바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 문화 및 집회시설 (동물원·식물원 제외), 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용 시설, 의료시설 중 종합병원, 숙박시설 중 관광 숙박시설 - 16층 이상인 건축물 ※ 감리자 배치기준 및 감리대가는 건설기술 진흥법에서 정하는 바에 따른다.	건축사는 건설사업관리 기술인을 배치하는 경우만 해당한다 공사시공자 본인 이거나 계열회사인 건설엔지니어링 사업자는 제외한다	
			영 제19조의2		
	· 건축주가 감리자 지정				
	공사감리자 지정권자	감리대상 건축물			
		건축주	·건설산업기본법 제41조 제1항 각 호에 해당하는 건축물 ·건설산업기본법 제41조 제1항 각 호에 해당하지 아니하는 소규모건축물로서 아래 어느 하나에 해당하는 건축물 -영 [별표 1] 제1호 가목의 단독주택 -농업·임업·축산업 또는 어업용으로 설치하는 창고·저장고·작업장·퇴비사·축사·양어장 및 그 밖에 이와 유사한 용도의 건축물 -해당 건축물의 건설공사가 <u>건설산업기본법 시행령 제8조(경미한 건설공사 등) 제1항 각 호</u> 의 어느 하나에 해당하는 공사		
	법 제25조제2항	· 허가권자가 감리자 지정			
	공사감리자 지정권자	감리대상 건축물			
허가권자		·건설산업기본법 제41조 제1항 각 호에 해당하지 아니하는 건축물로서 다음 어느 하나에 해당하지 아니하는 건축물 -영 [별표 1] 제1호 가목의 단독주택 -농업·임업·축산업 또는 어업용으로 설치하는 창고·저장고·작업장·퇴비사·축사·양어장 및 그 밖에 이와 유사한 용도의 건축물 -해당 건축물의 건설공사가 <u>건설산업기본법 시행령 제8조(경미한 건설공사 등) 제1항 각 호</u> 의 어느 하나에 해당하는 경미한 건설공사 ·주택으로 사용하는 아파트, 연립주택, 다세대주택, 다중주택, 다가구주택 (각 용도의 건축물과 그 외의 건축물이 하나의 건축물로 복합된 경우 포함)			
법 제25조제2항	☞ 허가권자의 감리자 지정기준				
감리자 지정	기준	·해당 건축물의 설계에 참여하지 아니한 자를 지정하여야 함			
	예외	·건축주가 해당 건축물을 설계한 자를 공사감리자로 지정하여 줄 것을 허가권자에게 신청한 경우 등 설계자를 감리자로 지정할 수 있는 경우 -건설기술진흥법 제14조에 따라 건축물의 주요구조부 및 주요구조부에 사용하는 마감재료에 적용하는 신기술을 보유한 자가 그 신기술을 적용하여 설계한 건축물(건축물의 주요구조부 및 주요구조부에 사용하는 마감재료에 적용하는 신기술을 말한다) -공사감리지정을 신청한 날부터 최근 10년간 건축서비스산업 진흥법시행령 제11조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 설계공모 또는 대회에서 당선되거나 최우수 건축 작품으로 수상한 실적이 있는 건축사 -설계공모를 통하여 설계한 건축물			
영 제19조제7항					

본서 부록
483쪽 참조

본서
36쪽 참조

본서
483쪽 참조

본서
36쪽 참조

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】			비 고
	법 조 항	내 용		
건축공사감리 감리보고서	법 제25조제3항	■ 감리자의 현장 조치		
		구 분	감리자 임무	
		공사시정 요청	·건축법과 이 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령에 위반된 사항을 발견 시	
		재시공 요청	·공사시공자가 설계도서대로 공사를 하지 아니할 경우 ·위 사항이 발견되면 건축주에게 알린후 공사시공자에게 시정 및 재시공요청	
		공사중지 요청	·공사시공자가 시정 및 재시공 요청에 불응 시 서면으로 건축공사 중지 요청 ·공사중지를 요청받은 공사시공자는 정당한 사유가 없으면 즉시 공사 중지	
	법 제25조제4항	위법 시공에 대한 보고	·공사시공자가 시정, 재시공 및 건축공사 중지 요청에 불응 시 허가권자에게 보고	
	법 제25조제5항 영 제19조제4항	상세시공도면	작성대상	·연면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축공사
			작성자	·공사감리자가 필요하다고 인정하면 공사시공자에게 상세시공도면 작성 요청
	법 제25조제6항 			

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고											
	법 조 항	내 용												
건축공사감리 감리방법 등	법 제25조제8항 영 제19조제1항 영 제19조제5항	■ 공사감리의 방법 및 범위 ☞ 법 제25조제1항 및 영 제19조제1항에 따른 공사감리 대상건축물의 건축공사를 감리하는 공사감리자는 수시로 또는 필요할 때 공사현장에서 감리업무를 수행해야 한다. ☞ 상주 공사감리 : 아래 표의 건축공사를 감리하는 경우에는 건축사보 한 명 이상을 각 분야별 해당 공사기간 동안 각각 공사현장에서 감리업무 수행 <table><tr><th>대상 건축물</th><th>감리배치 및 감리기간</th><th>비 고</th></tr><tr><td>·바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축공사(측사 또는 작물재배사 제외) ·연속된 5개 층(지하층 포함) 이상으로서 바닥면적 합계가 3,000㎡이상 건축공사 ·아파트 건축공사 ·준다중이용건축물 건축공사</td><td>·전체 공사기간 배치 -건축분야 건축사보 한명 이상 ·각 분야별 해당 공사기간 배치 -토목·전기 또는 기계 분야의 건축사보 한 명 이상</td><td>건축사보는 해당 분 야 건축공사의 설계· 시공·시험·검사·공사 감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사 한 경력이 있는 사람</td></tr><tr><td>·깊이 10m 이상의 토지 굴착공사 또는 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사</td><td>·해당 공사기간 배치 -건축사보 중 건축 또는 토목분야건축사보 한명 이상</td><td>건축사보는 건축 공 사의 시공·공사 감독 ·감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람</td></tr><tr><td>·공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설 (자가난방과 자가발전 등의 용도로 쓰는 시설 포함), 자동차 관련시설 용도의 건축물마감재료가 불연재료·준불연재료 또는 난연재료가 아닌 단열재를 사용 하는 경우로서 해당 단열재가 외기 (外氣)에 노출되게 설치하는 공사</td><td>·마감재료 설치공사기간 배치 -건축 또는 안전관리 분야의 건축사보 한 명 이상</td><td>건축사보는 건축공사 의 설계·시공·시험· 검사·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람</td></tr></table>	대상 건축물	감리배치 및 감리기간	비 고	·바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축공사(측사 또는 작물재배사 제외) ·연속된 5개 층(지하층 포함) 이상으로서 바닥면적 합계가 3,000㎡이상 건축공사 ·아파트 건축공사 ·준다중이용건축물 건축공사	·전체 공사기간 배치 -건축분야 건축사보 한명 이상 ·각 분야별 해당 공사기간 배치 -토목·전기 또는 기계 분야의 건축사보 한 명 이상	건축사보는 해당 분 야 건축공사의 설계· 시공·시험·검사·공사 감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사 한 경력이 있는 사람	·깊이 10m 이상의 토지 굴착공사 또는 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사	·해당 공사기간 배치 -건축사보 중 건축 또는 토목분야건축사보 한명 이상	건축사보는 건축 공 사의 시공·공사 감독 ·감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람	·공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설 (자가난방과 자가발전 등의 용도로 쓰는 시설 포함), 자동차 관련시설 용도의 건축물마감재료가 불연재료·준불연재료 또는 난연재료가 아닌 단열재를 사용 하는 경우로서 해당 단열재가 외기 (外氣)에 노출되게 설치하는 공사	·마감재료 설치공사기간 배치 -건축 또는 안전관리 분야의 건축사보 한 명 이상	건축사보는 건축공사 의 설계·시공·시험· 검사·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람
	대상 건축물	감리배치 및 감리기간	비 고											
	·바닥면적의 합계가 5,000㎡ 이상인 건축공사(측사 또는 작물재배사 제외) ·연속된 5개 층(지하층 포함) 이상으로서 바닥면적 합계가 3,000㎡이상 건축공사 ·아파트 건축공사 ·준다중이용건축물 건축공사	·전체 공사기간 배치 -건축분야 건축사보 한명 이상 ·각 분야별 해당 공사기간 배치 -토목·전기 또는 기계 분야의 건축사보 한 명 이상	건축사보는 해당 분 야 건축공사의 설계· 시공·시험·검사·공사 감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사 한 경력이 있는 사람											
	·깊이 10m 이상의 토지 굴착공사 또는 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사	·해당 공사기간 배치 -건축사보 중 건축 또는 토목분야건축사보 한명 이상	건축사보는 건축 공 사의 시공·공사 감독 ·감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람											
	·공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설 (자가난방과 자가발전 등의 용도로 쓰는 시설 포함), 자동차 관련시설 용도의 건축물마감재료가 불연재료·준불연재료 또는 난연재료가 아닌 단열재를 사용 하는 경우로서 해당 단열재가 외기 (外氣)에 노출되게 설치하는 공사	·마감재료 설치공사기간 배치 -건축 또는 안전관리 분야의 건축사보 한 명 이상	건축사보는 건축공사 의 설계·시공·시험· 검사·공사감독 또는 감리업무 등에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람											
	영 제19조제6항													
	영 제19조제7항													
	영 제19조제8항	☞ 상주 공사감리수행 건축사보 · 상주 공사감리는 다른 공사 현장이나 공정의 감리업무를 수행하고 있지 않는 건축사보가 감리업무를 수행하게 하여야 한다.												
	영 제19조제9항	■ 공사감리자의 업무 · 공사시공자가 설계도서에 따라 적합하게 시공하는지 여부의 확인 · 공사시공자가 사용하는 건축자재가 관계 법령에 따른 기준에 적합한 건축자재인지 여부의 확인 · 건축물 및 대지가 이 법 및 관계 법령에 적합하도록 공사시공자 및 건축주 지도 · 시공계획 및 공사 관리의 적정여부의 확인 · 건축공사의 하도급과 관련된 다음 각목의 확인 - 수급인(하수급인 포함)이 건설산업기본법 제16조에 따른 시공자격을 갖춘 건설사업자에게 건축공사를 하도급 했는지에 대한 확인 - 수급인이 건설산업기본법 제40조제1항에 따라 건설기술인을 배치했는지에 대한 확인 · 공사현장에서의 안전관리의 지도 · 공정표의 검토 · 상세시공도면의 검토·확인 · 구조물의 위치와 규격의 적정여부의 검토·확인 · 품질시험의 실시여부 및 시험성과의 검토·확인 · 설계변경의 적정여부의 검토·확인 · 기타 공사감리계약으로 정하는 사항												
	규칙 제19조의2													
영 제19조제10항	■ 건축사보의 배치현황 제출 ☞ 상주 공사감리를 수행해야 하는 현장에 건축사보를 두는 공사감리자는 아래 표의 구분에 따른 기간에 건축사보의 배치현황을 허가권자에게 제출해야 한다.													
	<table><tr><th>구 분</th><th>제 출 시 기</th></tr><tr><td>·최초로 건축사보를 배치하는 경우</td><td>·착공 예정일부터 7일 ※ 깊이 10m 이상의 토지 굴착공사 또는 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사 및 건축물의 마감재료 설치공사를 감리하는 경우에는 배치일을 말한다.</td></tr><tr><td>·건축사보의 배치가 변경된 경우</td><td>·건축사보의 배치가 변경된 날부터 7일</td></tr><tr><td>·건축사보가 철수한 경우</td><td>·건축사보가 철수한 날부터 7일</td></tr></table>	구 분	제 출 시 기	·최초로 건축사보를 배치하는 경우	·착공 예정일부터 7일 ※ 깊이 10m 이상의 토지 굴착공사 또는 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사 및 건축물의 마감재료 설치공사를 감리하는 경우에는 배치일을 말한다.	·건축사보의 배치가 변경된 경우	·건축사보의 배치가 변경된 날부터 7일	·건축사보가 철수한 경우	·건축사보가 철수한 날부터 7일					
구 분	제 출 시 기													
·최초로 건축사보를 배치하는 경우	·착공 예정일부터 7일 ※ 깊이 10m 이상의 토지 굴착공사 또는 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사 및 건축물의 마감재료 설치공사를 감리하는 경우에는 배치일을 말한다.													
·건축사보의 배치가 변경된 경우	·건축사보의 배치가 변경된 날부터 7일													
·건축사보가 철수한 경우	·건축사보가 철수한 날부터 7일													
법 제25조제10항	■ 건축법에 의한 공사감리규정 배제 ☞ 주택법 제15조에 따른 사업계획 승인 대상과 건설기술 진흥법 제39조 제2항에 따라 건설사업관리를 하게 하는 건축물의 공사감리는 건축법 제25조의 규정에도 불구하고 각각 해당 법령으로 정하는 바에 따른다.													

검토 사항	건 축 법 【법·영·규칙】		비 고																										
	법 조 항	내 용																											
건축물의 허용오차	법 제26조	■ 허용오차의 범위 ☞ 허용오차 적용대상 : 대지의 측량(공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 따른 지적 측량 제외) 또는 건축물의 건축과정에서 부득이하게 발생하는 오차 · 대지 관련 건축기준의 허용오차 <table><tr><th>항 목</th><th>허용되는 오차의 범위</th></tr><tr><td>건축선의 후퇴거리</td><td>3% 이내</td></tr><tr><td>인접대지경계선과의 거리</td><td>3% 이내</td></tr><tr><td>인접건축물과의 거리</td><td>3% 이내</td></tr><tr><td>건 폐 율</td><td>0.5% 이내 (건축면적 5㎡를 초과할 수 없다)</td></tr><tr><td>용 적 률</td><td>1% 이내 (연면적 30㎡를 초과할 수 없다)</td></tr></table> · 건축물 관련 건축기준의 허용오차 <table><tr><th>항 목</th><th>허용되는 오차의 범위</th></tr><tr><td>건축물 높이</td><td>2% 이내 (1m를 초과할 수 없다)</td></tr><tr><td>평면길이</td><td>2% 이내 (건축물 전체길이는 1m를 초과할 수 없고, 벽으로 구획된 각 실의 경우에는 10Cm를 초과할 수 없다)</td></tr><tr><td>출구너비</td><td>2% 이내</td></tr><tr><td>반자높이</td><td>2% 이내</td></tr><tr><td>벽체두께</td><td>3% 이내</td></tr><tr><td>바닥판두께</td><td>3% 이내</td></tr></table>	항 목	허용되는 오차의 범위	건축선의 후퇴거리	3% 이내	인접대지경계선과의 거리	3% 이내	인접건축물과의 거리	3% 이내	건 폐 율	0.5% 이내 (건축면적 5㎡를 초과할 수 없다)	용 적 률	1% 이내 (연면적 30㎡를 초과할 수 없다)	항 목	허용되는 오차의 범위	건축물 높이	2% 이내 (1m를 초과할 수 없다)	평면길이	2% 이내 (건축물 전체길이는 1m를 초과할 수 없고, 벽으로 구획된 각 실의 경우에는 10Cm를 초과할 수 없다)	출구너비	2% 이내	반자높이	2% 이내	벽체두께	3% 이내	바닥판두께	3% 이내	
	항 목	허용되는 오차의 범위																											
건축선의 후퇴거리	3% 이내																												
인접대지경계선과의 거리	3% 이내																												
인접건축물과의 거리	3% 이내																												
건 폐 율	0.5% 이내 (건축면적 5㎡를 초과할 수 없다)																												
용 적 률	1% 이내 (연면적 30㎡를 초과할 수 없다)																												
항 목	허용되는 오차의 범위																												
건축물 높이	2% 이내 (1m를 초과할 수 없다)																												
평면길이	2% 이내 (건축물 전체길이는 1m를 초과할 수 없고, 벽으로 구획된 각 실의 경우에는 10Cm를 초과할 수 없다)																												
출구너비	2% 이내																												
반자높이	2% 이내																												
벽체두께	3% 이내																												
바닥판두께	3% 이내																												
규칙 제20조 규칙[별표 5]																													
현장조사· 검사 및 확인 업무의 대행	법 제27조	■ 업무대행 기준 <table><tr><th>구 분</th><th>업무대행 기준</th></tr><tr><td>자격 요건</td><td>· 건축사법 제23조에 따라 건축사사무소개설신고를 한 자</td></tr><tr><td>업무 범위</td><td>· 건축조례가 정하는 건축물의 건축허가, 건축신고, 사용승인 및 임시사용승인과 관련되는 현장조사·검사 및 확인업무</td></tr><tr><td>대행자 의무</td><td>· 현장조사·검사 또는 확인결과를 허가권자에게 서면으로 보고하여야 함</td></tr></table>	구 분	업무대행 기준	자격 요건	· 건축사법 제23조에 따라 건축사사무소개설신고를 한 자	업무 범위	· 건축조례가 정하는 건축물의 건축허가, 건축신고, 사용승인 및 임시사용승인과 관련되는 현장조사·검사 및 확인업무	대행자 의무	· 현장조사·검사 또는 확인결과를 허가권자에게 서면으로 보고하여야 함																			
	구 분	업무대행 기준																											
자격 요건	· 건축사법 제23조에 따라 건축사사무소개설신고를 한 자																												
업무 범위	· 건축조례가 정하는 건축물의 건축허가, 건축신고, 사용승인 및 임시사용승인과 관련되는 현장조사·검사 및 확인업무																												
대행자 의무	· 현장조사·검사 또는 확인결과를 허가권자에게 서면으로 보고하여야 함																												
영 제20조	■ 업무대행자 선정 <table><tr><th>구 분</th><th>업무대행자 선정 기준 및 방법</th></tr><tr><td>선정 기준</td><td>· 해당 건축물의 설계자 또는 공사감리자가 아닐 것 · 건축주의 추천을 받지 아니하고 직접 선정할 것</td></tr><tr><td>선정 방법</td><td>· 업무대행건축사의 모집공고, 명부 작성·관리 및 지정에 필요한 사항은 <u>시·도의 조례</u>로 정함</td></tr><tr><td>수수료 지급</td><td>· 엔지니어링사업 대가기준에 따라 산정한 대가 이상의 범위에서 <u>건축조례</u>로 정하는 수수료 지급하여야 함</td></tr></table>	구 분	업무대행자 선정 기준 및 방법	선정 기준	· 해당 건축물의 설계자 또는 공사감리자가 아닐 것 · 건축주의 추천을 받지 아니하고 직접 선정할 것	선정 방법	· 업무대행건축사의 모집공고, 명부 작성·관리 및 지정에 필요한 사항은 <u>시·도의 조례</u> 로 정함	수수료 지급	· 엔지니어링사업 대가기준에 따라 산정한 대가 이상의 범위에서 <u>건축조례</u> 로 정하는 수수료 지급하여야 함																				
구 분	업무대행자 선정 기준 및 방법																												
선정 기준	· 해당 건축물의 설계자 또는 공사감리자가 아닐 것 · 건축주의 추천을 받지 아니하고 직접 선정할 것																												
선정 방법	· 업무대행건축사의 모집공고, 명부 작성·관리 및 지정에 필요한 사항은 <u>시·도의 조례</u> 로 정함																												
수수료 지급	· 엔지니어링사업 대가기준에 따라 산정한 대가 이상의 범위에서 <u>건축조례</u> 로 정하는 수수료 지급하여야 함																												
공사현장의 위해 방지	법 제28조	■ 공사 위해방지 조치 ☞ 건축물의 공사시공자는 산업안전보건에 관한 법령에서 정하는 바에 따라 건축물의 시공 또는 해체에 따른 유해·위험의 방지를 위한 필요한 조치를 하여야 함 ☞ 허가권자는 건축물의 공사와 관련하여 건축관계자간 분쟁상담 등의 필요한 조치를 하여야 함																											
공용건축물에 대한 특례	법 제29조	■ 공용건축물의 특례 ☞ 국가나 지방자치단체는 건축물을 건축·대수선·용도변경하거나 가설건축물을 건축하거나 공작물을 축조하려는 경우에는 미리 허가권자와 협의하여야 한다. <table><tr><th>구 분</th><th>공용건축물의 특례 기준</th><th>비 고</th></tr><tr><td>특례 대상</td><td>· 국가나 지방자치단체에서 법 제11조, 제14조, 제19조, 제20조 및 제83조에 따른 건축물의 건축·대수선·용도변경, 가설건축물의 건축, 공작물을 축조하는 경우</td><td rowspan="3">· 국가나 지방자치단체는 건축물의 공사가 끝난 경우에는 지체 없이 허가권자에게 통보하여야 함</td></tr><tr><td>특례 내용</td><td>· 허가권자와 협의한 경우 법 제11조, 제14조, 제19조, 제20조 및 제83조에 따른 허가를 받았거나 신고한 것으로 봄</td></tr><tr><td>법 적용 제 의</td><td>· 법 제22조(건축물의 사용승인) 제1항 : 해당 건축물의 사용승인 신청 제2항 : 해당 건축물의 사용승인서 교부 제3항 : 사용승인 전 건축물의 사용금지</td></tr></table>	구 분	공용건축물의 특례 기준	비 고	특례 대상	· 국가나 지방자치단체에서 법 제11조, 제14조, 제19조, 제20조 및 제83조에 따른 건축물의 건축·대수선·용도변경, 가설건축물의 건축, 공작물을 축조하는 경우	· 국가나 지방자치단체는 건축물의 공사가 끝난 경우에는 지체 없이 허가권자에게 통보하여야 함	특례 내용	· 허가권자와 협의한 경우 법 제11조, 제14조, 제19조, 제20조 및 제83조에 따른 허가를 받았거나 신고한 것으로 봄	법 적용 제 의	· 법 제22조(건축물의 사용승인) 제1항 : 해당 건축물의 사용승인 신청 제2항 : 해당 건축물의 사용승인서 교부 제3항 : 사용승인 전 건축물의 사용금지																	
구 분	공용건축물의 특례 기준	비 고																											
특례 대상	· 국가나 지방자치단체에서 법 제11조, 제14조, 제19조, 제20조 및 제83조에 따른 건축물의 건축·대수선·용도변경, 가설건축물의 건축, 공작물을 축조하는 경우	· 국가나 지방자치단체는 건축물의 공사가 끝난 경우에는 지체 없이 허가권자에게 통보하여야 함																											
특례 내용	· 허가권자와 협의한 경우 법 제11조, 제14조, 제19조, 제20조 및 제83조에 따른 허가를 받았거나 신고한 것으로 봄																												
법 적용 제 의	· 법 제22조(건축물의 사용승인) 제1항 : 해당 건축물의 사용승인 신청 제2항 : 해당 건축물의 사용승인서 교부 제3항 : 사용승인 전 건축물의 사용금지																												